

국가연구개발사업 제재처분 관련 판례 조사 분석
- 구 과학기술기본법 상 규정 위반사례 유형
분류를 중심으로 -

법무법인(유한) 지평

이 소 영

한국과학기술기획평가원

제 출 문

한국과학기술기획평가원 원장 귀하

‘국가연구개발사업 제재처분 관련 판례조사 분석’ (연구개발기간 : 2021. 11. 22. ~ 2022. 1. 31.)의 최종보고서로 제출합니다.

2022. 2. 8.

위탁연구개발기관명 : 법무법인(유한) 지평 양 영 태

위탁연구책임자 : 이 소 영

최종보고서											보안등급			
											일반[], 보안[]			
중앙행정기관명		과학기술정보통신부			사업명		사업명		과학기술혁신정책지원사업					
전문기관명(해당 시 작성)							내역사업명 (해당 시 작성)		연구자권익 보호위원회 운영 지원 및 체계 개선 방안					
공고번호					총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)									
					연구개발과제번호									
기술분류	국가과학기술 표준분류	1순위 소분류 코드명	%	2순위 소분류 코드명	%	3순위 소분류 코드명	%							
	부처기술분류 (해당 시 작성)	1순위 소분류 코드명	%	2순위 소분류 코드명	%	3순위 소분류 코드명	%							
총괄연구개발명 (해당 시 작성)		국문												
		영문												
위탁연구개발과제명		국문		국가연구개발사업 제재처분 관련 판례 조사 분석 -구 과학기술기본법 상 규정 위반 사례 유형 분류를 중심으로-										
		영문												
위탁연구개발기관		기관명		법무법인(유한) 지평		사업자등록번호		104-86-17068						
		주소		(우)03740 서울특별시 서대문구 충정로60		법인등록번호		274146-0009145						
연구책임자		성명		이소영		직위		변호사						
		연락처	직장전화		02-6200-1721		휴대전화							
			전자우편		sylee@jipyong.com		국가연구자번호							
연구개발기간		전체		YYYY. MM. DD - YYYY. MM. DD(년 개월)										
연구개발비 (단위: 천원)		정부지원 연구개발비		기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계		연구개발비 외 지원금		
						지방자치단체		기타()						
		현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계			
총계		30,000							30,000		30,000			
연구개발담당자 실무담당자		성명						직위						
		연락처	직장전화						휴대전화					
			전자우편						국가연구자번호					

< 요약 문 >

※

사업명		과학기술혁신정책지원사업				총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)							
내역사업명 (해당 시 작성)						연구개발과제번호							
기술 분류	국가과학기술 표준분류	1순위 소분류 코드명	%	2순위 소분류 코드명	%	3순위 소분류 코드명	%						
	부처기술분류 (해당 시 작성)	1순위 소분류 코드명	%	2순위 소분류 코드명	%	3순위 소분류 코드명	%						
총괄연구개발명 (해당 시 작성)		연구자권의 보호위원회 운영 지원 및 체계 개선방안											
연구개발과제명		국가연구개발사업 제재처분 관련 판례 조사 분석 -구 과학기술기본법 상 규정 위반사례 유형 분류를 중심으로-											
전체 연구개발기간		2021. 11. 22. ~ 2022. 1. 31.											
총 연구개발비		총 30,000 천원											
연구개발단계		기초[] 응용[] 개발[] 기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[]			기술성숙도 (해당 시 기재)		착수시점 기준() 종료시점 목표()						
연구개발과제 유형 (해당 시 작성)													
연구개발과제 특성 (해당 시 작성)													
연구개발 목표 및 내용		최종 목표		구 과학기술기본법에 따른 제재처분 관련 판례를 수집, 분석하여 연구개발혁신법에 따른 제재처분 판단 기준 수립을 위한 기초 자 료로 삼는 것을 목표로 함									
		전체 내용		- 구 과학기술기본법에 따른 제재처분 관련 판례 수집 - 주요 법률적 쟁점에 대한 법원 판단 기준 분석함 - 연구개발혁신법과의 비교 분석을 통한 시사점 도출									
연구개발성과		쟁점별 판례 분석 보고서											
연구개발성과 활용계획 및 기대 효과		- 제재처분 재검토 심의를 위한 기초 자료로 활용 - 제재처분의 적법성 및 통일적이고 예측가능성 확보											
연구개발성과의 비공개여부 및 사 유													
연구개발성과의 등록·기탁 건수		논문	특허	보고서 원문	연구 시설· 장비	기술 요약 정보	소프트 웨어	표준	생명자원		화합물	신품종	
									생명 정보	생물 자원		정보	실물
국문핵심어 (5개 이내)		국가연구개발사업		참여제한		제제부가금							
영문핵심어 (5개 이내)		National Research and Development Projects		Restrictions		Monetary sanction							

< 목 차 >

제 1 장	본 연구의 배경 및 필요성	1
I .	추진 배경	1
II .	본 연구의 필요성	1
제 2 장	국가연구개발혁신법과 과학기술기본법의 비교	2
I .	처분의 근거 조항	2
II .	제재처분의 종류	7
III .	제재처분의 사유	7
IV .	사유별 제재기준	9
제 3 장	판례 조사 분석 결과	11
I .	조사 방법 및 대상	11
■	처분성이 문제된 사례	12
■	처분권한이 문제된 사례	17
■	처분대상자가 문제된 사례	19
■	처분절차의 위법 여부가 문제된 사례	23
■	사유별 검토 : 연구개발 결과의 극히 불량	28
■	사유별 검토 : 연구개발 과제 수행 포기	36
■	사유별 검토 : 연구개발비의 용도 외 사용	38
■	사유별 검토 : 거짓 기타 부정한 방법	49

■ 사유별 검토 : 기타 협약 위반	54
■ 재량권의 일탈·남용이 문제된 사례	56
■ 처분 시효	66
■ 합병 등에 따른 처분 효과의 승계등	68
■ 제재부가금 부과처분 관련 사례	70

제 1장 본 연구의 배경 및 필요성

I. 추진 배경

- 2020. 6. 9. 제정되고 2021. 1. 1.부터 시행된 국가연구개발혁신법(법률 제17343호, 이하 ‘혁신법’)은 국가연구개발사업의 추진에 관한 전 부처 공통 규범으로서, 연구개발과제의 기획, 평가 및 그 후속 조치로서의 제재 사유, 기준 및 절차에 관한 공통 기준을 제시하고 있음
- 혁신법은 제재처분에 관한 범부처 재검토 기구인 ‘연구자권익보호위원회’를 신설하여, 제재대상자가 부처의 재검토 또는 권익보호위원회의 재검토 중 선택할 수 있도록 함
 - 부처간 제재처분의 일관성·공정성 확보, 합리성 제고 등을 확보¹⁾하는 동시에 제재대상자의 권익 보호 절차를 두텁게 보장함

II. 본 연구의 필요성

- 연구자권익보호위원회는 2021. 1. 1. 이후 사전통지한 혁신법 또는 종전 과학기술기본법에 근거한 제재처분을 검토 대상으로 함
- 제재처분의 공정성과 합리성 확보라는 제도 취지를 고려할 때, 처분청이 구 과학기술기본법(이하 ‘과기법’) 및 그 하위 규정 등 구 법령에 근거하여 각각 한 처분의 통일성을 확보하기 위하여 종전의 선례를 분석하여 처분 절차, 사유 및 양정에 관한 합리적 기준을 수립할 필요가 있음
- 2010년에 구 과학기술기본법에 참여제한 및 환수 처분의 근거 조항이 신설되고, 2013년에 제재부가금 부과 근거가 신설되면서, 제재처분의 적법성을 다룬 다수의 분쟁 사례가 발생하였으나, 판례를 각 쟁점별로 분석하는 시도는 이루어지지 아니하였음
- 본 연구를 통해, 국가연구개발사업 관련 제재처분의 절차적·실체적 적법성 판단 기준과 요건 등에 관한 법원의 경향성을 파악하고, 유사 선례를 바탕으로 통일적이고 예측 가능한 처분 기준을 도출하도록 함

1) 국가연구개발혁신법 설명자료, 205쪽, 2021. 2., 과학기술정보통신부

제 2장 국가연구개발혁신법과 과학기술기본법의 비교

I. 처분의 근거 조항

과기법	혁신법
제11조의2(국가연구개발사업에 대한 참여제한 등) ① 중앙행정기관의 장은 소관 국가연구개발사업에 참여한 기관, 단체, 기업, 연구책임자·연구원 또는 소속 임직원에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 5년(과거에 이미 동일한 참여제한 사유로 다른 국가연구개발사업 과제에서 참여를 제한받은 자에 대하여는 10년)의 범위에서 소관 국가연구개발사업의 참여를 제한할 수 있으며, 이미 출연하거나 보조한 사업비의 전부 또는 일부를 환수할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 경우로서 연구개발을 성실하게 수행한 사실이 인정되는 경우에는 참여제한기간과 사업비 환수액을 감면할 수 있다. 1. 연구개발의 결과가 극히 불량하여 중앙행정기관이 실시하는 평가에 따라 중단되거나 실패한 연구개발과제로 결정된 경우 2. 정당한 절차 없이 연구개발 내용을 국내 외에 누설하거나 유출한 경우 3. 정당한 사유 없이 연구개발과제의 수행을 포기한 경우 4. 정당한 사유 없이 기술료를 납부하지 아니한 경우 4의2. 정당한 사유 없이 사업비 환수금을 납부하지 아니한 경우 5. 연구개발비를 사용용도 외의 용도로 사용한 경우 6. 정당한 사유 없이 연구개발성과인 지식재산권을 연구책임자나 연구원의 명의로 출원하거나 등록한 경우	제32조(부정행위 등에 대한 제재처분) ① 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 연구개발기관, 연구책임자, 연구자, 연구지원인력 또는 연구개발기관 소속 임직원에 대하여 10년 이내의 범위에서 국가연구개발활동(연구지원은 제외한다)에 대한 참여를 제한하거나 이미 지급한 정부 연구개발비의 5배의 범위에서 제재부가금을 부과할 수 있다. 1. 제12조제2항에 따른 평가 결과 연구개발과제의 수행과정과 결과가 극히 불량한 경우 2. 연구자 또는 연구개발기관이 이 법 또는 협약에 따른 의무를 고의로 이행하지 아니하여 제15조제1항에 따라 연구개발과제가 변경 또는 중단된 경우 3. 연구자 또는 연구개발기관이 제31조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 부정행위를 한 경우 4. 연구자 또는 연구개발기관이 정당한 사유 없이 연구개발과제의 수행을 포기한 경우 5. 연구개발기관이 정당한 사유 없이 제18조제2항에 따른 기술료의 일부 또는 수익의 일부를 납부하지 아니한 경우 6. 연구개발기관이 정당한 사유 없이 제13조제7항에 따른 연구개발비 회수 금액을 납부하지 아니한 경우 ② 제1항에 따른 참여제한 처분이나 제재부가금 부과처분은 병과할 수 있다. ③ 중앙행정기관의 장은 제1항 및 제2항에 따른 제재처분과 별도로 이미 지급한 정부

7. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 연구개발을 신청 또는 수행한 경우 8. 그 밖에 국가연구개발사업을 수행하기 부적합한 경우로서 협약의 규정을 위반한 경우 ② 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 경우에는 이를 각각 관계 중앙행정기관 및 관련 기관에 통보하고, 국가과학기술종합정보시스템에 해당 사항을 등록·관리하여야 한다. 1. 제1항에 따라 국가연구개발사업의 참여를 제한한 경우 2. 제1항에 따라 사업비의 전부 또는 일부를 환수한 경우 3. 제7항에 따라 제재부가금 부과처분을 한 경우 ③ 제2항제1호의 경우에 해당하여 참여제한 사항을 통보받은 관계 중앙행정기관의 장은 참여제한 조치를 받은 자에 대하여 국가연구개발사업에 대한 참여를 제한하여야 한다. ④ 중앙행정기관의 장은 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 참여제한을 결정한 때에는 지체 없이 참여제한 조치를 받은 자와 그 소속 기관의 장 등에게 그 사실을 통지하여야 한다. ⑤ 중앙행정기관의 장은 제1항에 따른 사업비 환수 처분을 받은 자가 영업을 양도하거나 법인의 합병이 있는 경우 영업을 양수한 자, 합병 후 존속하는 법인 및 합병에 따라 설립되는 법인에 대하여 환수 절차를 계속할 수 있다. ⑥ 중앙행정기관의 장 또는 중앙행정기관의 장의 승인을 받은 전문기관의 장은 제1항에 따른 사업비 환수 처분을 받은 자가 환수금을 기한까지 납부하지 아니하면 기한을 정하여 독촉을 하고, 그 지정된 기간에도 납부하지 아니하면 국세 체납처분의 예에 따라 징수할 수 있다. ⑦ 중앙행정기관의 장은 제1항제5호에 해당	연구개발비 중 제재사유와 관련된 연구개발비를 환수할 수 있다. ④ 중앙행정기관의 장은 제재처분을 하거나 연구개발비를 환수하는 때에는 제재사유의 중대성, 위반행위의 고의 유무, 위반 횟수, 연구개발과제의 수행 단계 및 진행 정도 등을 고려하여야 한다. ⑤ 제1항에 따른 제재처분은 그 제재사유가 발생한 연구개발과제의 종료일 또는 그 제재사유가 발생한 국가연구개발활동의 종료일부터 10년이 지나면 할 수 없다. ⑥ 제1항에 따른 제재사유별 참여제한의 기준 및 제재부가금의 부과기준, 제3항에 따른 연구개발비 환수의 기준 및 범위는 대통령령으로 정한다. 제35조(연구개발과제의 성실 수행) ① 관계 중앙행정기관의 장은 연구자와 연구개발기관의 성실한 연구개발과제 수행을 위하여 연구자 또는 연구개발기관이 동시에 수행할 수 있는 연구개발과제 수를 제한할 수 있다. ② 연구개발과제에 참여하는 연구자는 연구노트(연구개발과제 수행 과정과 연구개발성과를 기록한 자료를 말한다)를 작성하고 관리하여야 한다. ③ 제1항에 따른 동시 수행 가능한 연구개발과제 수, 제2항에 따른 연구노트 작성·관리 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
--	---

하는 행위가 있을 때에는 해당 기관, 단체, 기업, 연구책임자·연구원 또는 소속 임직원 에 대하여 사용용도 외의 용도로 사용한 금 액의 5배 이내의 범위에서 제재부가금을 부 과·징수할 수 있다. ⑧ 중앙행정기관의 장은 제7항에 따라 제재 부가금 부과처분을 받은 자가 제재부가금을 기한까지 납부하지 아니하면 국세 체납처분 의 예에 따라 징수한다. ⑨ 제1항 본문에 따른 참여제한 사유별 참여 제한기간과 사업비 환수액에 대한 구체적인 기준, 제1항 단서에 따른 연구개발을 성실하 게 수행한 사실의 인정, 참여제한기간 및 사 업비 환수액의 감면 등에 관한 기준, 제7항 에 따라 제재부가금을 부과하는 위반행위의 종류·정도 등에 따른 제재부가금의 금액 등 에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한 다. 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 27 조(참여제한 기간 및 사업비 환수 기준) ① 법 제11조의2제1항에 따른 참여제한 기간은 별표 4의2와 같다. ② 삭제 <2016. 7. 22.> ③ 삭제 <2016. 7. 22.> ④ 법 제11조의2제1항에 따라 참여제한을 받 은 자가 국가연구개발사업에 참여하기 위해 서는 제6조제4항 또는 제5항 전단에 따른 신 청 마감일 전날까지 별표 4의2에 따른 참여 제한 기간이 종료되어야 한다. ⑤ 중앙행정기관의 장은 법 제11조의2제1항 제4호 또는 제4호의2의 사유로 참여제한 조 치를 받은 자가 기술료 또는 사업비 환수금 을 납부하여 참여제한의 사유가 소멸되었다 고 판단될 경우에는 해당 참여제한을 해제할 수 있다. ⑥ 중앙행정기관의 장은 법 제11조의2제1항	시행령 제59조(부정행위 등에 대한 제재처분) ① 법 제32조제1항에 따른 참여제한(이하 “참여제한”이라 한다)의 처분기준은 별표 6과 같다. ② 법 제32조제1항에 따른 제재부가금(이하 “제재부가금”이라 한다)의 부과기준은 별 표 7과 같다. ③ 중앙행정기관의 장은 연구개발기관이 사 용용도와 사용기준을 위반하여 연구개발비를 사용한 경우 해당 연구개발기관을 대상으로 법 제32조제3항에 따라 정부지원연구개발비 중 사용용도와 사용기준을 위반하여 사용한 정부지원연구개발비 금액만큼 환수(이하 “연구개발비환수”라 한다)할 수 있다.
--	---

에 따른 참여제한 및 사업비 환수에 관한 사항을 심의하기 위하여 제재조치 평가단을 구성·운영하여야 한다. 이 경우 제재조치 대상자와 이해관계가 있는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 제재조치 평가단에 포함하여서는 아니 된다.

1. 제재조치 대상자와 사제(師弟)관계이거나 「민법」 제777조에 따른 친족관계인 사람
 2. 제재조치 대상 연구개발과제의 참여연구원
 3. 제재조치 대상자와 같은 기관에 소속된 사람
 4. 그 밖에 평가의 공정성을 해할 염려가 있는 사람
- ⑦ 중앙행정기관의 장은 제6항의 심의 결과에 대한 이의신청 제도를 운영할 수 있다.
- ⑧ 중앙행정기관의 장은 전문기관의 장에게 제6항에 따른 제재조치 평가단의 구성·운영에 관한 업무를 대행하게 할 수 있다.
- ⑨ 제6항부터 제8항까지에서 규정한 사항 외에 제재조치 평가단의 구성·운영에 필요한 사항은 중앙행정기관의 장이 정한다.
- ⑩ 중앙행정기관의 장은 법 제11조의2제1항에 따라 사업비를 환수하는 경우 같은 조 제4항에 따라 참여제한 결정사실 및 환수금액을 함께 통지하여야 하고, 통지를 받은 기관의 장은 통지를 받은 날부터 30일 이내에 해당 금액을 전문기관에 이체하여야 한다.
- ⑪ 법 제11조의2제1항에 따른 사유별 사업비 환수기준은 별표 5와 같다. 다만, 중앙행정기관의 장은 위반행위의 경중과 연구개발과제의 목표달성 가능성 등을 고려하여 사업비 환수금액을 감액할 수 있다.
- ⑫ 중앙행정기관의 장은 법 제11조의2제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 참여제한 등을 결정한 때에는 같은 조 제2항에 따라 국가과학기술종합정보시스템에 이를 지체 없이

등록하여야 한다. ⑬ 과학기술정보통신부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 참여제한 및 사업비 환수 등에 필요한 세부적인 절차 및 방법을 정하여 고시한다. 제27조의2(성실한 연구개발 수행의 인정기준) 법 제11조의2제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 기준에 따라 연구개발을 성실하게 수행한 사실이 인정되는 경우에는 별표 4의2 제2호가목에 따른 참여제한기간을 단축하거나 참여제한을 하지 아니할 수 있으며, 별표 5에 따른 사업비 환수액의 전부 또는 일부를 면제할 수 있다. 1. 당초 목표를 도전적으로 설정하여 목표를 달성하지 못한 경우 2. 환경 변화 등 외부요인에 따라 목표를 달성하지 못한 경우 3. 연구수행 방법 및 과정이 체계적이고 충실하게 수행된 경우 제27조의4(제재부가금 부과기준 등) ① 법 제11조의2제7항에 따른 제재부가금(이하 “제재부가금”이라 한다)의 부과기준은 별표 6과 같다. ② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따른 제재부가금을 부과하려는 경우에는 제27조제6항에 따른 제재조치 평가단의 심의를 거쳐야 한다.	
--	--

※ 산업통상자원부 장관이 추진하는 산업기술 분야의 국가연구개발사업의 제재처분에 대해서는 **산업기술혁신촉진법 제11조의2 및 제11조의3**이, 중소벤처기업부 장관이 추진하는 기술혁신사업 및 산학협력 지원사업의 제재처분에 대해서는 **중소기술기술혁신촉진법 제31조 및 제32조**가 구 과학기술기본법에 우선하여 적용되었음

II. 제재처분의 종류

- 과기법은 ① 국가연구개발사업의 신규 참여제한 및 ② 사업비의 전부 또는 일부 환수 처분을 원칙으로 하고, 제재사유 중 ‘연구개발비를 사용용도 외의 용도로 사용한 경우’에 ③ 제재부가금을 추가로 부과할 수 있도록 규정하는데 반해,
 혁신법은 ① 국가연구개발활동에의 참여제한 및 ② 정부지원 연구개발비의 5배 범위에서 제재부가금 부과를 원칙으로 하되, ③ ‘사용용도와 사용기준을 위반하여 연구개발비를 사용한 경우’에는 위반 금액만큼 환수를 추가로 할 수 있도록 규정
- 과기법상 참여제한은 국가연구개발사업의 신규 참여를 제한하나, 혁신법상 참여제한은 그 외에도 연구개발 수요 제출, 사전 기획 참여, 평가단·심의위원회·제재처분평가단 등에 참여하는 행위 일체를 아우르는 ‘국가연구개발활동’에의 참여를 제한함
- 과기법상 환수처분은 참여제한 사유와 동일한 사유를 이유로 하여 기지급한 사업비의 전부 또는 일부를 반환받는 조치이나, 혁신법상 환수처분은 참여제한 사유 중 ‘사용용도와 사용기준을 위반하여 연구개발비를 사용한 경우’에 한하여 가능하고 환수 금액 역시 위반 금액으로 함
- 과기법상 제재부가금은 참여제한 및 출연금환수에 더하여 ‘연구개발비를 용도 외로 사용한 경우’에 추가로 부과되는 금전적 제재수단이나, 혁신법상 제재부가금은 제재사유 발생 시 참여제한과 함께 부과되는 원칙적 제재 수단
- 과기법은 국가연구개발사업에 참여한 ‘기관, 단체, 기업, 연구책임자·연구원 또는 소속 임직원’에 대하여 제재 사유가 발생하는 경우 참여제한을 할 수 있으며, 사업비를 지원받은 기관에 대하여 환수 처분을 할 수 있다고 정하고 있으나, 혁신법은 제재 사유에 해당하는 ‘연구개발기관, 연구책임자, 연구자, 연구지원인력 또는 연구개발기관 소속 임직원’에 대하여 참여제한 및 제재부가금을 부과할 수 있다고 규정

III. 제재처분의 사유

- (극히 불량) 과기법은 ‘연구개발의 결과가 극히 불량하여 중앙행정기관이 실시하는 평가에 따라 중단되거나 실패한 연구개발과제로 결정된 경우’를, 혁신법은 ‘평가 결과 연구개발과제의 수행과정과 결과가 극히 불량한 경우’를 제재 대상으로 함

- 과정의 불성실 여부를 제재 요건으로 하지 않는 대신 성실 수행을 제재의 감면 사유로 정하는 과기법과 달리, 혁신법은 불성실한 수행 사실을 제재 요건으로 정하고 있음

○ (연구개발 내용 누설) 과기법은 ‘정당한 절차 없이 연구개발 내용을 국내외에 누설하거나 유출한 경우’로 규정하고 있으나, 혁신법은 ‘법 제21조제1항에 따른 보안대책을 위반하거나 제21조제2항에 따라 보안과제로 분류된 연구개발과제의 보안사항을 누설하거나 유출하는 행위’를 제재 대상으로 함

- 일반과제와 보안과제를 구분하지 않고 연구개발 내용을 외부에 누설 또는 유출한 결과 발생시 제재하는 과기법과 달리, 혁신법은 그 대상을 ‘보안과제’으로 제한하고 있고, 내용의 누설 또는 유출 외에 보안대책 위반 행위도 제재 대상에 해당

○ (수행 포기) 과기법과 혁신법 모두 ‘정당한 사유 없이 연구개발과제의 수행을 포기한 경우’를 제재 사유로 정하고 있음

○ (기술료 미납) 과기법과 혁신법 모두 ‘정당한 사유 없이 기술료를 납부하지 아니한 경우’를 제재 사유로 정하고 있음

○ (환수금 미납) 과기법은 ‘정당한 사유 없이 사업비 환수금을 납부하지 아니한 경우’를 제재 사유로 정하고 있으나, 혁신법은 환수금 미납을 이유로 추가로 제재하지는 않음

○ (용도 외 사용) 과기법은 ‘연구개발비를 사용용도 외의 용도로 사용한 경우’로 규정하고 있으나, 혁신법은 ‘법 제13조제3항에 따른 연구개발비의 사용용도와 제13조제4항에 따른 연구개발비 사용 기준을 위반한 행위’를 대상으로 하고 있어 과기법보다 제재 사유 인정 범위가 넓음

○ (성과물 임의 출원·등록) 과기법은 ‘정당한 사유 없이 연구개발성과인 지식재산권을 연구책임자나 연구원의 명의로 출원하거나 등록한 경우’로 규정하고 있으나, 혁신법은 ‘제16조제1항부터 제3항까지의 규정을 위반하여 연구개발성과를 소유하거나 제3자에게 소유하게 한 행위’로 규정하여 혁신법에 정한 연구성과물의 소유권 귀속 등에 관한 기준을 위반하는 행위를 그 대상으로 함

○ (부정행위) 과기법은 ‘거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 연구개발을 신청 또는 수행한 경우’로, 혁신법은 ‘연구개발자료 또는 연구개발성과를 위조·변조·표절하거나 저자를 부당하게 표시하는 행위’ 및 ‘거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 연구개발과제를 신청

하거나 이를 수행하는 행위’로 세분화하고, 그 외에도 부정행위 조사 등을 방해하는 행위, 연구개발비 집행 증빙자료의 위변조, 연구개발비 사용내역의 거짓보고, 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」 제64조부터 제68조까지에 정한 벌칙 적용 대상 행위, 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제43조의 벌칙 적용 대상에 해당하는 행위도 제재 사유로서의 부정행위에 포함하고 있음

- (협약위반) 과기법은 ‘그 밖에 국가연구개발사업을 수행하기 부적합한 경우로서 협약의 규정을 위반한 경우’를 제재사유로 정하고 있는데 반해, 혁신법은 ‘혁신법 또는 협약상 의무를 고의로 이행하지 아니하여 과제가 변경 또는 중단된 경우’에 한하여 제재를 할 수 있도록 규정하여 그 대상과 범위가 좀 더 좁은 편임
- (정산금 미납) 과기법에는 이에 관한 조항이 없으나, 혁신법은 ‘정산 후 회수금을 정당한 사유 없이 납부하지 아니한 경우’를 제재 사유로 명시하고 있음
 - 다만 과기법에 따르더라도 회수금 미납은 협약 위반에 따른 제재 사유에 해당할 수 있음

IV. 사유별 제재 기준

사유	과기법	혁신법
극히 불량	- 참여제한 3년 이내 - 해당 연도 출연금 전액 이내 환수 - 성실수행시 감면 가능	- 참여제한 2년 - 환수금 없음 - 제재부가금 정부지원 연구개발비 전액(기관), 20% (개인)
수행 포기	- 참여제한 3년 - 총 수행기간 동안 지급된 추련금 전액 이내 환수	위와 동일
협약 위반	- 참여제한 2년 이내	과제 변경 또는 중단된 경우, 위와 동일
누설 및 유출 등 보안	- 참여제한 2년~10년 - 총 수행기간 동안 지급된 추련금 전액 이내 환수	- 참여제한 2~5년 이내 - 환수금 없음 - 제재부가금 정부지원 연구개발비 전액~250%(기관), 20~50%(개인)
용도 외 사용 등	- 참여제한 3년 이내~10년 - 해당 연도 출연금 전액 이내 환수	- 참여제한 6개월 이상~10년 이내 - 해당 금액 환수

	- 제재부가금은 용도 외 사용금액에 따라 세분	- 제재부가금은 기관과 개인을 구분 하여 세분
기술료 미납	- 참여제한 2년 - 환수금 없음	- 납부시까지(최대 10년) 참여제한 - 환수 / 제재부가금 없음
환수금 미납	- 참여제한 2년 - 환수금 없음	- 납부시까지(최대 10년) 참여제한 - 환수 / 제재부가금 없음
그 밖의 위반행위	- 참여제한 2년 (이내) - 부정행위는 총 수행기간 동안 지급된 출연금 전액이내 또는 부정행위 발생시부터 적발시까지의 출연금 전액 이내 환수, 그 밖의 협약 위반은 위반행위의 경중 및 위반사유 고려한 금액 환수	- 참여제한 2~3년 이내 - 환수금 없음 - 제재부가금 정부지원 연구개발비 전액~150%(기관), 20~30% (개인)

- 학생인건비 공동관리에 대해서는 과기법은 5년~10년의 참여제한 및 해당 연도 출연금 전액 이내 환수를 하도록 규정하는데 반해, 혁신법은 참여제한 및 제재부가금을 2분의 1 범위에서 가중하도록 규정
- 하나의 과제에서 둘 이상 위반행위가 발생한 경우, 과기법은 각각의 참여제한 기간을 5년 (과거 동일 사유로 참여제한을 받은 전력이 있는 경우에는 10년) 범위에서 합산하도록 하고, 혁신법은 개별기준에 따른 참여제한 기간 중 가장 긴 기간을 기준으로 하여 2분의 1 범위에서 가중
- 둘 이상 위반행위가 각기 다른 과제에서 발생한 경우, 과기법은 하나의 과제로 인한 참여 제한 기간 종료일 다음 날부터 다른 참여제한 기간이 개시되도록 하지만, 혁신법은 10년을 한도로 각각의 사유별 참여제한 기간을 합산하도록 함

제 3장 판례 조사 분석 결과

I. 조사 방법 및 대상

1. 조사 기간

○ 2021. 11. 22. ~ 2021. 1. 28.

2. 조사 대상 및 방법

- 구 과학기술기본법, 구 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 산업기술혁신촉진법, 중소기업기술혁신촉진법을 적용하여 한 참여제한, 출연금 환수 및 제재부가금 부과처분을 다룬 사례를 대상으로 함
- 법원 판결서 인터넷 열람 제도, 로앤비, 케이스노트 등 주요 법률정보원에서 2010. 1. 1. 이후 선고된 “1) 과학기술기본법 제11조의2, 2) 산업기술혁신촉진법 제11조의2, 3) 중소기업기술혁신촉진법 제31조, 제32조” 키워드로 관련 판결문을 수집함
- 이 중, 법원 판결서 인터넷열람 제도를 통하여, 2015. 1. 1. 이후 확정된 민사 및 행정사건 판결문을 검색할 수 있었으나, 판결서 인터넷열람 제도는 확정된 판결문만 열람이 가능하며, 검색일 기준으로 미확정된 관련 판결문이 일부 누락될 수 있음
- 과학기술기본법상 제재처분 사유 중 ‘연구개발 내용의 국내 외 누설·유출’ (제2호), ‘기술료 미납’ (제4호), ‘환수금 미납’ (제4의2호), ‘연구개발성과의 무단 출원·등록’ (제6호)에 대해서는 유의미한 선례를 찾기 어려워 검토 대상에서 제외함

처분성이 문제된 사례

1

검토 요약

- 국가연구개발사업의 **참여제한**, **출연금 환수** 및 **제재부가금** 부과는 공법상 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당한다는 것이 판례의 일치된 의견임
 - 반면 **정산금반납통지**는 공법상 협약에 기한 조치로서 행정처분에 해당하지 아니한다는 것이 하급심 판례의 경향이며, 이는 **기술료납부통지**에도 동일하게 적용 가능
- **평가결과**의 **통지**를 행정처분으로 볼 것인지에 대해서는 일치되지 아니함
 - 다수의 판례는 평가결과 통지 그 자체는 행정처분이 아니며, 그 평가결과에 후속하여 이루어지는 참여제한, 환수 등 제재처분을 다투면 충분하다는 입장으로 보임
- **이의 심의 결과**의 **통보**를 행정처분으로 볼 지에 대해서도 판례는 일치하지 아니함
 - 구 과학기술기본법에 따른 「국가연구개발사업 제재조치 가이드라인」(2018.12.)은 제재조치평가단 심의 결과 통지를 행정절차법에 따른 사전통지로, 그에 대한 이의신청 및 심의를 의견청취 절차로 설명하고 있는데(21쪽), 이에 따르면 이의심의 결과 또는 그에 따른 처분확정 통보가 행정처분이 된다고 해석될 수 있음
 - 반면 이의 심의 결과는 행정청 내부의 재검토 결과를 안내한 것에 불과하며 원처분 통보와 별개의 행정처분으로 볼 수는 없다는 하급심 판례도 다수 존재함
 - 이의심의 결과의 통보를 사전통지-의견청취 절차 후 확정 처분 통보로 볼 것인지, 원처분 통보에 대한 행정청 내부의 재검토 결과 안내에 불과한 것으로 볼 것인지는 소관 부처별 법령, 규정의 해석 및 제재조치 절차원 운용 방식 등의 실질에 따라 달라질 것임

2

사례 검토

- 평가결과 통보의 처분성이 문제된 사례

연차평가 결과 등 통보의 취소를 구한 사건에서, 통보의 처분성을 부정한 사례

평가결과와 예정하는 처분의 내용을 알리고 의견 제출 기회를 부여하는 통지에 불과하여

원고의 권리 의무에 직접적으로 영향을 미치지 않는 사안이므로, 항고소송의 대상이 되는 '행정처분'에 해당하지 아니함(서울행정법원 2015구합68768, 대전고등법원 2016누12231, 서울행정법원 2016구합58680)

과제 중단(불성실) 결정 통보에서 불성실 결정 자체는 평가결과로서 참여제한처분 및 환수처분의 근거가 되는 것일 뿐 해당 결정만으로 권리 의무에 직접적 변동이 초래되는 것은 아니며, 구 산업기술혁신사업 공통 운영요령(산업통상자원부고시 제2018-228호) 제28조 제3항에 의하면 연차평가 결과 중단으로 확정되면 평가결과의 확정 통보로써 협약 해약의 통지를 갈음하는 것으로 규정하므로, 협약 해약의 효과는 공법상 계약인 협약에 미치는 것으로 협약 효력의 행방은 당사자소송에 의하여야 하므로, 불성실 결정은 관념인 평가결과의 통지에 불과하여 항고소송의 대상인 처분에 해당한다고 볼 수 없음(서울행정법원 2019구합63904 판결)

연차평가 결과 '중단' 통보의 처분성을 인정한 사례

국가연구개발사업규정 제17조 제1항 제2호, 제11조 제2항에 따른 연구개발 중단 조치와 연구비의 집행중지 조치는 원고들에게 연구개발을 중단하고 기 지급된 연구비를 더 이상 사용하지 말아야 할 공법상 의무를 부과하는 것이고, 연구개발 중단 조치는 협약의 해약 요건에도 해당하며, 이러한 조치가 있는 후에는 주관연구기관이 연구개발을 계속하더라도 그에 사용된 연구비는 환수 또는 반환 대상이 되므로, 이 사건 각 조치는 원고들의 권리·의무에 직접적인 영향을 미치는 행위로서 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당한다(대법원 2015두264 판결)

연차평가 결과 중 '중단(성실)' 평가는 특별한 후속 조치 없이 그 자체로 이 사건 개발사업을 중단시키는 효력이 있으므로 단순한 평가에 그치는 것이 아니라, 이 사건 개발사업의 계속 수행 여부를 결정하는 처분으로서의 성격이 불가분적으로 결합되어 있는 점, 평가 결과 통보에 따라 이 사건 개발사업이 중단되었으므로 이 사건 통보가 원고의 권리 의무에 아무런 영향을 미치지 아니한다고 보기 어려운 점 등을 고려하면, 평가 결과 통보는 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당한다고 판단(대구지방법원 2018구합25549)

○ 정산금 납부 통보의 처분성을 부정한 사례

정산금납부통보의 처분성을 부정한 사례

서울지방중소벤처기업청장이 정산금 납부를 요청하는 통보를 한 것은 중소기업부장관이나 그로부터 업무를 위탁받은 진흥원장의 환수처분과는 구분되는 것으로, 중소기업기술혁신법에 근거한 공법상 계약인 협약에서 약정한 바에 따라 이루어지는 것이므로, 그 자체가 행정청이 우월한 지위에서 일방적으로 행한 공권력의 행사나 이에 준하는 행정작용에 해당

한다고 볼 수는 없음(서울행정법원 2017구합87975)
협약은 원고와 피고가 대등한 위치에서 체결한 공법상 계약이고, 산업기술혁신사업 공통운영요령, 사업비요령 등은 법령상의 요구나 원고의 우월적 지위에 기한 일방적인 공권력 행사가 아닌 원고와 피고 사이의 자율적 합의에 의해 협약 내용으로 편입된 점, 운영요령과 사업비요령의 정산 관련 규정은 구체적 법령상의 위임근거가 없는 이상 그 자체만으로 피고에 대한 직접적 구속력이 있는 것이 아니라, 자율적 합의에 의해 협약의 내용으로 편입됨으로써 비로소 피고에 대해 규범적 효력이 미치는 점, 협약 외에 원고(전담기관)에게 통보 권한이 부여되었다고 볼 법령상 근거가 없는 점에 비추어 원고는 법령이 아닌 협약에 따라 정산절차를 거친 후 피고에게 정산금을 반환하라는 취지의 통보를 한 것에 불과한 점, 정산금의 경우 채권추심 등 법적 조치를 취할 수 있을 뿐, 국세 체납처분과 같은 공법상의 징수나 강제절차가 없는 점을 고려하면, 정산금 통보는 항고소송의 대상이 되는 처분이라고 할 수 없음(울산지방법원 2018구합6113 , 부산고등법원 2019누20136) - 콘텐츠진흥원장이 수행기관이 지출한 연구개발비의 일부를 인정하지 않고 반납 통지를 한 것은 구 과학기술기본법 제11조의2에 근거한 환수처분이 아니라 구 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제19조 제4항 등에 따라 연구개발 종료 후 정산 결과 불인정금액 중 정부출연금 지분에 해당하는 금액을 회수하는 지원금 정산 결과의 통지에 불과하며, 이는 협약에 근거하여 반환 통지한 것으로 행정처분에 해당하지 아니함(광주지방법원 2019구합15561)

○ 이의신청 기각 통보의 처분성이 문제된 사례

이의신청 기각 통지는 종전 처분의 효력을 유지한다는 안내에 불과하고, 별도의 처분에 해당하지 않는다고 판단한 사례
- 산업기술혁신촉진법상의 이의신청은 행정심판과 달리 산업통상자원부장관이 환수처분을 재심사하여 잘못이 있는 경우 스스로 시정하도록 한 절차로 봄이 상당함 - 이의신청을 기각하는 취지의 환수통지는 종전의 처분을 유지한다는 것에 불과하고, 새롭게 원고의 권리의무에 변동을 초래하는 것이 아니어서 독자적 항고대상이 될 수 없음(대구지방법원 2015구합22198)
- 이의신청절차가 중소기업기술혁신법령이 아닌 구 중소기업기술개발 지원사업 운영요령에 기하여 마련된 절차로서 중소기업기술정보진흥원장이 잘못이 있을 경우 스스로 시정할 수 있도록 마련한 절차에 불과하여 행정심판 등 제기를 배제하고 있지 아니하므로, 별도의 처분으로 인정할 수 없음(서울고등법원 2019누41319)
- 이의신청 기각 통보는 이미 이루어진 이 사건 원처분에 대한 이의신청을 받아들이지 아니한다는 사실을 안내하는 취지로서, 이 사건 원처분을 그대로 유지함을 전제로 피고의 업

무처리의 적정 및 원고들의 편의를 위한 조치에 불과할 뿐, 원고들의 권리·의무에 직접적인 변동을 초래하는 행위로 보이지 아니하므로 항고소송의 대상인 처분이 아님(대전고등법원 2020누12719)

이의신청 기각 통지의 처분성을 인정한 사례

- 중소기업기술정보진흥원장이 원처분 통지 당시 이의신청이 가능하다는 사실과 함께 이의신청에 따라 제재기간이 변경될 수 있음을 안내한 사안에서, 원처분만으로는 처분의 성립시 및 내용이 불확정적이므로 원처분에 대하여 이루어진 이의 신청을 기각하는 결정은 국민의 권리·의무에 직접적 변동을 초래하는 공권력의 행사나 이에 준하는 행정작용으로 독립하여 항고소송의 대상이 된다고 판단함
- 특히 원처분만을 항고소송의 대상이 되는 처분으로 보는 경우 원고들로서는 이의신청 후 결과를 기다리던 중 제소기간 도과로 인하여 불이익을 입을 수 있고, 이의신청 결과가 나오기 전 제소하는 경우 이의신청 인용에 따라 처분의 내용이 변경되어 해당 쟁송의 이익이 없게 되어 부적법해질 수 있는데, 이는 행정쟁송의 기본이념과 맞지 않는다고 판단[대전지방법원 2020. 9. 16. 선고 2019구합103873, 2019구합106445 판결(병합), 대전고등법원 2021. 8. 20. 선고 2020누12733, 2020누12740 판결(병합), 서울고등법원 2020누35235 판결]
- 이의신청 기각결정은 종전 처분과 동일하게 참여제한(3년) 및 정산금을 제외한 정부출연금 전액의 환수를 명하는 처분이기는 하나, 처분에 있어 중요한 부분을 구성하는 구체적인 참여제한의 기간 및 납부기한이 변경되어 종전 처분의 내용에 실질적 변경이 있다면, 별도의 처분으로서의 성격을 갖게 됨
- 이의신청으로 인하여 곧바로 종전 처분의 효력이 정지된다고 볼 수 없음에도 참여제한기간의 시기와 종기가 변경된 것인바, 피고가 처분을 하면서 별도의 참여제한 기간을 정하였다고 보는 것이 합리적임.
- 피고는 이의신청 과정에서 제재조치위원회를 별도로 개최하여 처분사유 및 양정에 관하여 다시 심의하였음. 그 취지는 단순히 이의신청의 당부만을 판단하여 종전 처분을 그대로 유지하겠다는 것이 아니라 이의신청의 내용을 기초로 처분사유를 재차 심사하겠다는 것임. 또한 피고는 이의신청 기각결정 안내서에서 “재이의신청을 할 수 없으며, 행정심판 내지 행정소송을 제기할 수 있다”고 하여 행정쟁송의 방법으로 처분을 다룰 수 있다고 명시하는 등 독립한 처분서와 같은 모습을 갖추고 있음.
- 종전 처분만을 항고소송의 대상이 되는 처분으로 보는 경우, 원고들로서는 이의신청 이후 제소기간에 임박할 때까지 행정청의 응답이 없는 경우 그러한 상태에서 별도의 행정쟁송에 나서야만 하는데, 이는 행정쟁송의 기본이념에 맞지 않으므로, 이의신청 이후의 처분을 다룰 수 있도록 할 현실적 필요성이 매우 큼(서울행정법원 2018구합88135 판결, 서울고등법원 2019누55868 판결).

원처분과 이의결정이 정한 참여제한의 총 기간과 환수금 액수가 동일하고 다만 피고 업무 처리의 적정 및 원고 편의를 위해 참여제한기간의 시기와 종기를 달리한 경우, 그 참여제한의 효력이 미치는 시적 범위를 달리 하여 두 처분은 상이한 기간 동안 참여제한의 효력이 미치게 되어 그 내용을 달리 하게 되었고, 이의 결정 시점까지 원처분을 집행하지 아니함으로써 이의 결정을 통해 처분의 시간적 범위를 새로이 정한 것은 원처분의 주요 부분을 실질적으로 변경하여 대체하기 위한 것이므로, 원처분은 그 효력을 상실하고 이의 결정만이 유효하게 존속하여 참여제한에 관한 법률관계를 규율하는 것으로 보아야 함(대전지방법원 2017구합105776)

처분권한이 문제된 사례

1

검토 요약

- 산업기술혁신촉진법 및 중소기업기술혁신촉진법은 전문/전담기관의 장에게 참여제한 및 출연금 환수 처분 권한을 위탁하는 근거를 두고 있으므로, 동법에 근거하여 전문기관의 장이 산업통상자원부 또는 중소벤처기업부 소관 사업에 관하여 하는 제재 처분은 권한 있는 자에 의한 적법한 처분으로 인정되고 있음
- 반면 처분 권한에 관한 명시적 위탁 조항이 없는 구 과학기술기본법에서는 전문기관의 장 명의로 처분 통지를 할 수 있는지가 주로 문제되었음
 - 일부 달리 본 사례가 있기는 하나, 구 과학기술기본법령상 행정청의 업무를 ‘대행’ 할 뿐인 전문기관의 장은 자신의 명의로 처분을 할 권한이 없다는 것이 대체적인 판례의 경향임
 - 처분권한 없는 자에 의한 처분은 그 위법이 명백하고 중대하여 무효인 처분에 해당됨

2

사례 검토

- 법령상 ‘대행’ 조항에 근거한 처분의 효력이 문제된 사례

전문기관의 장은 구 과학기술기본법에 따른 국가연구개발사업 참여제한 및 환수처분을 할 수 있는 처분권한이 없다고 판단한 사례

- 「과학기술기본법」 제11조 제4항은 과제 기획 등에 관한 업무를 전문기관에 대행하게 할 수 있는데, 그 업무는 대통령령으로 정한다고 정하고 있고 그 범위에 ‘과제 기획’과 관련없는 ‘참여제한, 연구비환수’가 포함된다고 볼 수는 없음.
- 행정규칙에 불과한 「ICT연구개발규정」에 따라 권한이 위임되었다고 해석하면 법령이 아닌 장관의 의사에 따라 권한의 귀속이 달라지는 부당한 결과가 발생하므로, 피고가 자신의 명의로 원고들에 대하여 한 이 사건 각 처분은 처분권한이 없는 자에 의한 것으로서 위법함(대전지방법원 2016구합102824, 대전고등법원 2016누12231, 대전지방법원 2017구합103619).
- 구 과학기술기본법상 중앙행정기관의 장은 소관 법령으로 정하는 기관 또는 단체에 과제

기획 등에 관한 업무를 대행하게 할 수 있으나, ‘과제 기획 등에 관한 업무’에 과제 기획과 관련 없는 참여제한이나 연구비 환수가 포함되어 있다고 해석하는 것은 지나친 확장해석으로 보임

- 구 과학기술기본법 제11조의2 제9항이 참여제한처분이나 연구비 환수처분과 관련한 필요한 사항을 대통령령으로 정할 수 있도록 하고는 있으나, 대통령령으로 정할 수 있는 사항은 “참여제한기간, 사업비 환수액에 대한 구체적인 기준 등”이지 여기에 명시적으로 규정되어 있지도 않은 “참여제한처분이나 연구비 환수처분 권한의 구체적 위임”이 포함되어 있다고 볼 수 없음

- 모법인 구 과학기술기본법이 참여제한이나 환수처분 권한의 위임을 명시적 허용하거나 대통령령으로 정할 것을 규정하고 있지 않은 이상, 하위 법령에서 전문기관에게 위임하는 것으로 규정하고 있다 하더라도 모법의 위임범위를 벗어난 것으로 효력이 없음

- 장관이 참여제한처분 내용을 승인한 사실을 알 수는 있으나, 법령에 명시적인 근거가 없는 이상, 이러한 승인을 각 참여제한처분 권한에 대한 법적 귀속의 변경을 일으키는 위임 내지 위탁으로 볼 수는 없으며, 권한 없는 기관에 의한 행정처분은 그 하자가 중대하고 명백하여 무효 또는 취소의 대상임(대전고등법원 2016누10747)

○ 법령 개정 후 권한을 위탁받아 재처분할 수 있는지 문제된 사례

권한 없는 자에 의한 처분임을 이유로 취소된 이후, 법령 개정으로 처분 권한을 위탁받았다면 그 위탁조항에 근거하여 재처분할 수 있다고 판단한 사례

- 처분 권한을 위임 또는 위탁한 법령상 근거가 없음을 이유로 전문기관이 한 처분을 취소하는 판결이 선고, 확정된 이후, 법령이 개정되어 처분권한을 위탁받아 동일 당사자에게 재처분을 한 사례

- 행정처분은 근거법령이 개정된 경우에도 경과규정에서 달리 정함이 없는 한, 처분 당시 시행되는 개정 법령과 그에 정한 기준에 의하는 것이 원칙이고, 국민의 재산권 관련 종전보다 불리한 법률효과를 규정하고 있는 경우에도 그러한 사실, 법률관계가 이미 종결된 것이 아니라면 소급 입법에 의한 재산권 침해에 해당되는 것은 아님.

- 구 산축법 시행령이 개정되고, 산업통상자원부 장관이 고시함으로써 피고 한국산업단지공단은 이 사건 처분을 산업통상자원부 장관으로부터 위탁받아 처분할 수 있는 권한을 갖게 되었음. 피고는 이에 근거하여, 원고에 대한 전문위원회를 새로이 개최하여 재심의하였고, 이의신청 절차를 거쳐 이 사건 처분을 하였다면, 이러한 경위가 ‘기존의 완성된 사실관계나 법률관계’에 대하여 종전보다 불리한 개정 법령을 적용한 것으로 보기는 어렵다고 보아 적법한 처분이라고 판단함(대구지방법원 2017구합21038).

처분대상자가 문제된 사례

1

검토 요약

○ 동일 과제에 참여한 복수의 당사자에게 제재처분을 하는 경우, 주관연구기관 등 수행기관에 대해서만 처분 관련 통지가 이루어지는 경우가 있음

○ 주요 쟁점

① 절차의 위법을 다투는 경우

- 사전통지 및 의견청취 등 절차상의 방어권을 보장받지 못하였다고 주장하는 경우로서, **행정절차법의 기본 원칙에 입각한 방어권이 보장되었는지**를 개별적으로 판단하여야 함

② 처분의 효력/부존재

- 처분서가 당사자 본인에게 직접 송달되지 아니하였다고 다투는 경우로서, **행정절차법 제14조²⁾ 또는 제15조³⁾에 따른 송달의 효력이 발생하였는지 또는 처분이 존재한다고**

2) 제14조(송달) ① 송달은 우편, 교부 또는 정보통신망 이용 등의 방법으로 하되, 송달받을 자(대표자 또는 대리인을 포함한다. 이하 같다)의 주소·거소(居所)·영업소·사무소 또는 전자우편주소(이하 “주소 등”이라 한다)로 한다. 다만, 송달받을 자가 동의하는 경우에는 그를 만나는 장소에서 송달할 수 있다.

② 교부에 의한 송달은 수령확인서를 받고 문서를 교부함으로써 하며, 송달하는 장소에서 송달받을 자를 만나지 못한 경우에는 그 사무원·피용자(被傭者) 또는 동거인으로서 사리를 분별할 지능이 있는 사람(이하 이 조에서 “사무원등”이라 한다)에게 문서를 교부할 수 있다. 다만, 문서를 송달받을 자 또는 그 사무원등이 정당한 사유 없이 송달받기를 거부하는 때에는 그 사실을 수령확인서에 적고, 문서를 송달할 장소에 놓아둘 수 있다.

③ 정보통신망을 이용한 송달은 송달받을 자가 동의하는 경우에만 한다. 이 경우 송달받을 자는 송달받을 전자우편주소 등을 지정하여야 한다.

④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 송달받을 자가 알기 쉽도록 관보, 공보, 게시판, 일간신문 중 하나 이상에 공고하고 인터넷에도 공고하여야 한다.

1. 송달받을 자의 주소등을 통상적인 방법으로 확인할 수 없는 경우

2. 송달이 불가능한 경우

⑤ 행정청은 송달하는 문서의 명칭, 송달받는 자의 성명 또는 명칭, 발송방법 및 발송 연월일을 확인할 수 있는 기록을 보존하여야 한다.

3) 제15조(송달의 효력 발생) ① 송달은 다른 법령등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 문서가 송달받을 자에게 도달됨으로써 그 효력이 발생한다.

② 제14조제3항에 따라 정보통신망을 이용하여 전자문서로 송달하는 경우에는 송달받을 자가 지정한 컴퓨터 등에 입력된 때에 도달된 것으로 본다.

③ 제14조제4항의 경우에는 다른 법령등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 공고일부터 14일이

볼 수 있는지가 문제됨

③ 처분으로 인한 불이익의 실질적 귀속을 들어 다른 당사자에 대한 처분의 효력을 다투는 경우

- 교수가 산학협력단에 대한 환수처분을 다투는 경우 등이 그 예로서, 단순한 간접적·추상적 불이익인지 **직접적·구체적 불이익**인지를 개별적으로 살펴보아야 함
- 법원은 해당 산학협력단이나 대학 규정상 환수금을 실질적으로 교수가 부담하여야 하는 등 **최종적인 불이익이 교수에게 귀속되는 것으로 인정되는 등의 사정**이 있을 경우 산학협력단에 대한 처분을 다투 법률상 이익이 존재한다고 판단함

2

사례 검토

○ 처분대상자 외의 자에게 처분을 송달한 경우 효력이 문제된 사례

처분서를 처분대상자인 원고(연구책임자)와 B대학교 산학협력단에게 송달하지 않고, B대학교 총장에게만 처분 내용이 기재된 공문을 발송한 경우, 처분대상자에 대한 처분이 존재하지 않는다고 판단한 사례

- 행정처분의 외부적 성립 여부는 행정청에 의해 행정의사가 공식적인 방법으로 외부에 표시되었는지를 기준으로 판단하여야 하며, 총장에 대한 공문만으로는 피고가 이 사건 각 처분을 처분대상자인 원고(연구책임자)와 B대학교 산학협력단에 공식적인 방법으로 표시하였다고 보기 어려움
- 피고 행정청이 B대학교 총장을 수신인으로 하여 발송한 공문은 구 과학기술기본법 제11조의2 제4항에 따른 원고의 소속 기관의 장에 대한 통지 및 같은 조 제2항에 따른 관련기관에 대한 통보에 불과함(서울고등법원 2020누62466)⁴⁾

○ 연구원 또는 연구책임자가 수행기관에 대한 환수처분의 효력을 다툴 수 있는지 문제된 사례

기관에 대하여 한 환수처분의 효력을 ‘과제 연구책임자’ 또는 ‘공동연구원’이 다툴 수 있다고 판단한 사례

- 산학협력단은 연구비의 공식적 지원 대상이자 연구비 관리 집행의 대외적 주체로서 협약 당사자로 되어 있을 뿐이고, 협약으로 인한 실질적 이해관계는 해당 연구개발의 수행주체인

지난 때에 그 효력이 발생한다. 다만, 긴급히 시행하여야 할 특별한 사유가 있어 효력 발생 시기를 달리 정하여 공고한 경우에는 그에 따른다.

4) 다만 법원은 대학교 총장에게만 공문이 발송된 경우라도, 그 내용상 참여제한 대상자로 특정된 연구자는 그 처분을 다툴 수 있는 법률상 이익 내지 원고 적격이 인정된다고 판단함(대전고등법원 2016누12231, 서울고등법원 2018누32332 판결, 대전고등법원 2016누10747 판결)

연구팀에 귀속되며,

- 연구책임자인 원고 자신이 대학교 산학협력단에 환수 사업비 및 제재부가금 연구비를 반환하여야 하는 지위에 놓이는 직접적, 구체적 불이익을 받고 됨.

- 그럼에도 불구하고 원고가 사업비 환수 및 제재부가금 부과 처분의 위법성을 다툴 기회를 갖지 못하게 되는 것은 불합리하므로 원고는 이를 다툴 법률상 이익이 있음(서울행정법원 2019구합83625, 대법원 2019두41836, 대법원 2018두63174, 서울고등법원 2018누65004)

- 주관연구기관의 장이 사업비를 반납한 경우에도, 추후 해당 연구책임자에게 환수금 지급을 청구할 수 있으므로, 연구책임자는 기관에 대한 환수처분의 취소를 구할 법률상 이익이 있다고 판단(서울고등법원 2016누70064)

- 주관연구기관 내에서 국가연구개발사업을 직접적으로 수행하는 주체는 연구자(연구책임자, 교수연구원, 학생연구원 등을 포함함)들로 구성된 연구팀이므로, 결국 중앙행정기관의 장이 출연한 연구개발비는 결과적으로 주관연구기관에 소속된 연구자의 연구개발을 위해 사용됨.

- 연구자는 주관연구기관에 대한 사업비 환수처분으로 수행된 연구과제에 대한 지원을 상실하게 되고, 연구환경, 연구 자율성 등에 직접적 영향을 받게 되므로, 연구자는 위법한 환수처분의 효력을 다투으로써 연구환경, 연구 자율성 등 연구여건을 확립할 수 있게 되고, 이는 구 과학기술기본법이 보호하고자 하는 법익을 달성하기에 유효적절한 수단이 됨.

- 만일 이와 달리 연구자에게 사업비 환수처분의 취소를 구할 법률상 이익이 존재하지 않는다고 본다면, 연구자는 주관연구기관이 사업비 환수 처분의 적법 여부를 다투지 않는 이상 그 처분에 따른 불이익을 감수할 수밖에 없게 되는 불합리한 결과가 초래되므로, 환수처분으로 인하여 제한되는 원고의 이익은 처분의 근거 법규 및 관련 법규에 의하여 보호되는 개별적·직접적·구체적 이익에 해당하므로, 공동연구원인 원고는 환수처분의 취소를 구할 법률상 이익이 있음(서울행정법원 2020구합50140)

○ 직접 전문기관과 협약을 체결하지 아니한 국외기관이 제재처분의 대상이 될 수 있는지 판단한 사례

전문기관 또는 정부와 직접 협약을 체결하지 아니하였더라도, 주관기관과 체결한 업무제휴약정을 통해 참여기관이 되었으므로 제재처분의 대상이 될 수 있다고 판단한 사례

- 산업기술혁신촉진법상 장관은 주관연구기관과 협약을 체결하여 비용의 전부 또는 일부를 출연, 보조할 수 있는데 주관연구기관은 사업을 효과적으로 수행하기 위하여 필요한 경우 참여기관, 위탁기관과 사업에 관한 협약을 체결할 수 있음

- 주관연구기관이 원고(국외기관)와 체결한 업무제휴약정의 내용을 보면, 원고회사는 다른 참여기관들과 마찬가지로 총괄책임자 명의로 피고 사이트에 계정을 만든 후 과제 진행상황

을 수시로 점검하고, 필요한 사항을 온라인으로 이행했으며, 업무제휴약정서에는 이 계약에 따른 의무를 이행하는 데 적용될 수 있는 한국과 미국의 모든 법령을 준수하겠다는 규정이 있으므로, 원고는 이 사건 과제의 참여기관에 해당됨

- 피고(전문기관)의 참여제한 처분 등은 참여기관 등을 상대로 이루어질 수 있고 반드시 직접 법률관계를 맺을 필요는 없으므로, 법령상 처분의 상대방이 된다고 보는 것이 타당함(서울행정법원 2013구합56492, 서울고등법원 2014누50295)

처분절차의 위법 여부가 문제된 사례

1

검토 요약

- 제재적 행정처분을 하는 경우에는 원칙적으로 당사자에게 **사전통지**하여 **의견제출** 기회를 부여하여야 하고(행정절차법 제21조), 처분을 할 때 **처분 이유와 근거**를 제시하여야 함(행정절차법 제23조)
- 법원은 행정절차법에 정한 예외 사유에 해당하지 않는 한,⁵⁾ **사전통지를 하거나 의견제출**

5) 행정절차법 제21조(처분의 사전 통지) ① 행정청은 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 하는 경우에는 미리 다음 각 호의 사항을 당사자들에게 통지하여야 한다.

1. 처분의 제목
2. 당사자의 성명 또는 명칭과 주소
3. 처분하려는 원인이 되는 사실과 처분의 내용 및 법적 근거
4. 제3호에 대하여 의견을 제출할 수 있다는 뜻과 의견을 제출하지 아니하는 경우의 처리방법
5. 의견제출기관의 명칭과 주소
6. 의견제출기한
7. 그 밖에 필요한 사항

② ~ ③ (생략)

④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에 따른 통지를 하지 아니할 수 있다.

1. 공공의 안전 또는 복리를 위하여 긴급히 처분을 할 필요가 있는 경우
2. 법령등에서 요구된 자격이 없거나 없어지게 되면 반드시 일정한 처분을 하여야 하는 경우에 그 자격이 없거나 없어지게 된 사실이 법원의 재판 등에 의하여 객관적으로 증명된 경우
3. 해당 처분의 성질상 의견청취가 현저히 곤란하거나 명백히 불필요하다고 인정될 만한 상당한 이유가 있는 경우

⑤ 처분의 전제가 되는 사실이 법원의 재판 등에 의하여 객관적으로 증명된 경우 등 제4항에 따른 사전 통지를 하지 아니할 수 있는 구체적인 사항은 대통령령으로 정한다.

시행령 제13조(처분의 사전 통지 생략사유) 법 제21조제4항 및 제5항에 따라 사전 통지를 하지 아니할 수 있는 경우는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로 한다.

1. 급박한 위해의 방지 및 제거 등 공공의 안전 또는 복리를 위하여 긴급한 처분이 필요한 경우
2. 법원의 재판 또는 준사법적 절차를 거치는 행정기관의 결정 등에 따라 처분의 전제가 되는 사실이 객관적으로 증명되어 처분에 따른 의견청취가 불필요하다고 인정되는 경우
3. 의견청취의 기회를 줌으로써 처분의 내용이 미리 알려져 현저히 공익을 해치는 행위를 유발할 우려가 예상되는 등 해당 처분의 성질상 의견청취가 현저하게 곤란한 경우
4. 법령 또는 자치법규(이하 “법령등”이라 한다)에서 준수하여야 할 기술적 기준이 명확하게 규정되고, 그 기준에 현저히 미치지 못하는 사실을 이유로 처분을 하려는 경우로서 그 사실이 실험, 계측, 그 밖에 객관적인 방법에 의하여 명확히 입증된 경우
5. 법령등에서 일정한 요건에 해당하는 자에 대하여 점용료·사용료 등 금전급부를 명하는 경우 법령등

기회를 부여하지 아니한 처분은 위법하여 취소되어야 한다고 판단하고 있음(대법원 2016두41811판결 등)

- 반면 처분 이유와 근거를 구체적으로 제시하지 않았음을 이유로 다투는 경우에는, 처분 당사자가 어떠한 근거와 이유로 처분을 받았는지를 알 수 있어 행정구제절차로 나아가 그 처분에 불복하여 다투는데 별다른 지장이 없었다면, 절차상 해당 처분을 취소하여야 할 정도로 중대한 위법이 있었다고 보기 어렵다고 판단하고 있음(대법원 2016두64975 판결 등)

2

사례 검토

- 의견 제출 기회의 실질적 보장 여부가 문제된 사례

행정청이 참여기관에게 최종평가를 통보하지 않은 것이 해당 참여기관의 의견제출 기회를 박탈한 것으로 볼 수 없다고 판단한 사례

- 최종평가 결과는 최종평가위원회의 평가 결과에 불과한 것으로, 처분의 근거가 될 뿐 그 자체가 처분에 해당하는 것은 아니므로, 피고가 최종평가 결과를 참여기관에게 통보하지 않았다고 하여 그 후속 조치로서의 제재처분이 절차적으로 위법하다고 볼 수는 없음
- 피고는 제재처분에 관한 전문위원회 개최 및 심의 결과를 통보하였고 이의신청 절차도 안내하였는데, 이는 행정절차법 제21조 제1항에 정한 사전통지에 해당함. 따라서 이 사건 각 처분은 사전통지가 이루어진 처분으로 절차적 위법이 있다고 볼 수는 없음(서울행정법원 2019구합77095).

‘제제조치 평가단 개최 일정 및 소명 안내’ 등 문서가 주관연구기관에만 발송되었고, 문서상 제재대상자에 원고(협동연구기관)가 기재되어 있지 않아 소명기회를 부여받지 못하였더라도 실제 평가절차에서 소명 기회를 부여받았다면 위법하지 않다고 판단한 사례

- 최종평가 이후 원고가 적극적으로 평가단 심의에 임하는 등 소명하였으므로, 원고에게 침해되는 이익이 있었다고 보기 어려움(서울행정법원 2018구합76002).

- 이의 신청 사유를 평가 방법과 절차의 중대한 하자로 한정된 것이 위법한지 문제된 사례

피고 행정청이 이 사건 평가결과를 통지할 때 평가결과에 대한 이의신청을 수용하지 않는다고 안내한 것만으로 원고의 이의신청에 관한 기회를 실질적으로 박탈하였다고 볼 수 없

에서 규정하는 요건에 해당함이 명백하고, 행정청의 금액산정에 재량의 여지가 없거나 요율이 명확하게 정하여져 있는 경우 등 해당 처분의 성질상 의견청취가 명백히 불필요하다고 인정될 만한 상당한 이유가 있는 경우

다 고 판단한 사례

- 피고가 평가 결과 통보시 ‘이의신청 사유는 평가방법 및 절차의 중대한 하자로 한정한다’ 고 고지한 사실은 인정되나, 평가방법 및 절차의 하자는 필연적으로 평가결과의 변경을 불러온다는 점, 운영요령에서 달리 사유를 제한하는 취지의 규정은 없다는 점, 그리고 위 고지는 ‘단순히 평가위원의 판단이 잘못되었다는 이유로 평가결과를 다투거나 재평가를 요구하는 것은 이의신청 사유가 될 수 없다’ 는 취지로 보는 것이 타당함.
- 실제로도 원고가 처분사유에 대하여 변명 및 유리한 자료를 제출할 기회를 충분히 부여받았다면, 이 사건 처분의 평가결과(사전통지)에 관하여 절차를 위반한 위법이 있다고 볼 수 없음(서울행정법원 2018구합85921).

○ 이유 제시 의무 등 이행 여부가 문제된 사례

처분 사유와 근거가 불특정하다는 주장을 배척한 사례

- 처분의 근거 및 이유제시 제도의 취지에 비추어, 처분을 하면서 당사자가 그 근거를 알 수 있을 정도로 이유를 제시한 경우에는 처분의 근거와 이유를 구체적으로 명시하지 않았더라도 그로 말미암아 그 처분이 위법하다고 볼 수 없음
- 원고들은 사업비 총액 중 2억 8,800만원 용도와 사용한 것으로 조사를 받았고, 원고 B의 자인 진술이 있었던 점 등의 사정에 비추어 어떠한 근거와 이유로 처분이 이루어지는지를 충분히 알 수 있었고 그에 불복하여 행정구제절차로 나아가는 데 지장이 없다고 보아 이유제시 미비 주장을 받아들이지 아니함(서울행정법원 2019구합79541 판결)

처분서 내용만으로는 처분 사유를 구체적으로 알 수 없으므로 행정절차법 제23조 제1항의 이유제시의무를 위반한 절차적 하자가 존재한다는 주장을 배척한 사례

- 다음과 같은 사정들을 고려할 때, 이 사건 각 처분에는 처분의 근거와 이유 제시가 불충분하여 행정절차법 제23조 제1항의 규정을 위반한 절차상 위법이 없다고 판단함.
- 처분서에는 관련근거법령이 상세히 기재되어 있을 뿐만 아니라 전문위원회심의결과를 요약한 처분사유가 기재되어 있는 점
- 처분에 앞서 이루어진 두 차례의 특별현장실태조사를 통하여 원고들은 사업비의 용도와 사용이 문제되고 있음을 알 수 있었을 것으로 보이고, 원고 회사의 대표자는 이 사건 확인서를 통하여 이 사건 과제와 관계없이 사업비를 집행한 것을 확인하기도 하였던 점
- 특별현장실태조사 후 이어진 이 사건 단계평가와 그에 대한 이의신청, 이의신청에 대한 최종결과확인 의 과정 등을 거치면서 원고들은 이 사건 각 처분이 내려진 이유에 대하여 충분히 알 수 있었던 것으로 보이는 점

(대구지방법원 2020구합25696)

통보서에 첨부된 전문위원회 심의결과에는 구 「지식경제 기술혁신사업 공통 운영요령」에 근거하여 처분하였다고 기재되어 있으나, 위 요령이 근거 법령이 될 수 없는 이상 이유를 제시하지 않은 것과 다름없다는 주장을 배척한 사례

각 통보서에 각 처분의 근거로 구 「산업기술혁신사업 공통운영요령」 제45조라 기재되어 있고 첨부된 전문위원회 심의결과에 법원판결에 따른 각 횡령금액이 기재되어 있음. 업무상 횡령의 1심 유죄판결 이미 선고되어 원고가 처분사유를 충분히 인식할 수 있었던 것으로 보이며, 원고가 처분에 불복해 이의신청을 하면서 이의사유를 구체적으로 제시하였으므로, 원고가 행정구제절차로 나아가는 데 별다른 지장 없었음(서울고등법원 2015누43836)

각 환수처분 당시 처분의 근거 법령을 잘못 제시하였으므로 행정절차법 제23조 제1항의 이 유제시의무를 위반했다는 원고 주장을 배척한 사례

- 원고는 각 처분 당시부터 각 처분이 횡령에 따른 것임을 잘 알고 있었던 것으로 보임(횡령한 사람이 원고의 형식적 또는 실질적 대표이사, 처분서에 형사법원 판결에 따른 처분이라는 취지를 표시함. 피고는 대등한 지위에서 한 의사표시에 불과하다고 주장하고 있어 처분의 근거 법령을 제시하지는 않았으나 원고 스스로 근거 법령을 파악하여 행정구제 절차로 나아감.
- 피고가 이 사건 소송 과정에서 근거 법령을 구 「산업기술혁신 촉진법」 제11조의2로 특정함). 즉, 처분의 근거 법령이 일부 불명확하게 제시되어 있다는 점만으로 곧바로 행정절차법 제23조 제1항에 위반된다고 볼 수 없음(대법원 2016두49358)

처분서상 처분 근거 법령이 잘못 기재되어 있다는 주장을 기각한 사례

- 용도 외로 사용할 수 없는 정부출연금인 사업비를 다른 계좌에 이체하여 다른 용도의 금원과 혼화되면 그 관리 및 감독이 매우 어렵게 되므로 사업비는 관리계좌에서 직접 지출되어야 하고, 다른 계좌로 이체되는 순간 그 자체로 용도 외 사용행위가 완성됨.
- 한편, 원고는 처분서에 처분근거로 ‘구 과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정 제45조 등’ 만이 기재되어 있어 처분이 법률유보원칙에 위반된다는 주장도 하였으나, 법원은 구 과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정 제45조 제1항, 11항 및 제45조의3은 처분의 근거법률이 구 과학기술기본법 제11조의2 제1항, 제11조의2 제7항임을 명시하고 있고, 처리규정에 규정된 각 처분기준이 법의 위임을 받아 제정된 구 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정의 내용과 일치하는 점 등을 고려하면 이 사건 처분은 법 및 법의 위임을 받은 법령에 근거하고 있다고 인정되고, 처분서에 행정규칙 조항만 기재되어 있다고 하여 처분이 법령에 근거하지 않았다고 볼 수 없다고 함(서울고등

법원 2019누54278).

○ 평가 절차의 지연으로 인한 절차의 위법성이 문제된 사례

3차년도 개시 전에 2차년도 연차평가에 따른 사업 중단 여부를 통보하였어야 함에도 6개월 이상 평가절차를 지연하여 위법하다는 원고 주장을 배척한 사례

- 피고는 원고가 제출한 연차보고 점검 결과를 토대로 관련 지침에서 규정한 현장실태조사와 평가위원회 회의를 거치게 되는바 2차년도의 연차평가가 2차년도 종료 이후에 완료되는 것은 불가피하고, 경쟁기관에 대한 2차년도 연차평가 평가위원회 회의 역시 원고와 같은 일자에 이루어졌는바 이 사건 평가의 일정과 절차 자체가 위법하다고 보기 어렵다고 판단함 (대구지방법원 2018구합25549)

○ 사전통지 절차의 이행 여부가 문제된 사례

전문위원회 심의 결과의 통보를 사전통지로 인정한 사례

- 산업기술혁신촉진법 및 그 하위 규정에 근거한 전문위원회 심의결과 통보는 이 사건 처분의 사전통지에 해당함이 명백함

- 처분의 법적 근거를 통지하지 않은 것으로 보이긴 하지만 행정절차법의 사전통지 취지 및 원고가 전문위원회 심의 결과를 통보받고 이의신청 할 당시에도 ‘제반사정에 비추어 과제수행결과가 극히 불량인 사유의 제재는 원고에게 너무 가혹하다’는 취지로 주장한 점을 고려하면, 법적 근거를 통보받지 못했더라도 의견제출 기회를 방해받지 않은 것으로 보임(서울행정법원 2016구합63866)

사유별 검토 : 연구개발 결과의 극히 불량

1

검토 요약

- 행정청이 관계 법령이 정하는 바에 따라 고도의 전문적이고 기술적인 사항에 관하여 전문적인 판단을 하였다면, 기초된 사실인정에 중대한 오류가 있거나 판단이 객관적으로 불합리하거나 부당하다는 등의 사정이 없는 한 존중되어야 함(서울행정법원 2018구합2028 판결, 서울고등법원 2019누66301, 대법원 2018두63174 판결)
- 하나의 과제에 다수의 연구개발기관이 참여한 경우, ‘극히 불량’ 평가 결과에 대한 각 기관별 책임에 대해,
 - 행정법규 위반에 대하여 가하는 제재조치는 행정법규 위반이라는 객관적 사실에 착안하여 가하는 제재이므로, 위반자가 그 의무를 알지 못하는 것이 무리가 아니었다고 할 수 있어 그것을 정당시킬 수 있는 사정이 있을 때 또는 의무의 이행을 당사자에게 기대하는 것이 무리라고 하는 사정이 있을 때 등 의무 해태를 탓할 수 없는 정당한 사유가 있는 경우 등의 특별한 사정이 없는 한, 위반자에게 고의나 과실 없더라도 부과될 수 있음(대법원 2010두24371 판결)
 - 원칙적으로 연구개발기관들은 상호 긴밀하게 협력하여 성공적으로 과제를 수행하여야 할 공동의 책임이 있으며, 극히 불량에 대한 고의나 과실 여부를 불문함(서울행정법원 2020구합80042 판결, 서울고등법원 2018누36440 판결)
 - 다만 이 경우에도 과제의 성실 수행 여부 등을 고려하여 제재를 감경하거나 면제할 수 있으며, 이를 고려하지 않고 동일한 책임을 묻는 것은 재량권의 일탈·남용에 해당할 수 있음(서울고등법원 2018누36440 판결)
- 극히 불량의 ‘결과’ 외에 연구 ‘과정’의 불성실도 제재 요건에 해당하는지에 관하여,
 - 구 과학기술기본법 제11조의2는 “연구개발의 결과가 극히 불량하여 중앙행정기관이 실시하는 평가에 따라 중단되거나 실패한 연구개발과제로 결정된 경우”를 제재 사유로 하되, “다만 연구개발을 성실하게 수행한 사실이 인정되는 경우”에는 참여제한 기간과 환수액을 감면할 수 있도록 규정하고 있음
 - 따라서 ‘불성실 수행 여부’는 제재처분 요건이 아닌 제재 양정의 임의적 감경 또는 면제 사유에 해당하며, 이는 산업기술혁신촉진법 제11조의2에 근거한 제재 처분에서도 동일하게 적용됨
 - 다만 2018. 3. 13.자로 개정 시행되기 전의 구 중소기업기술혁신촉진법 시행령은 ‘연

구개발과정을 불성실하게 수행하여 그 결과가 극히 불량한 경우'로 제재 사유를 구체화하는바(별표 2), 위 조항을 적용받은 제재 건에 대해서는 **과제의 불성실 수행으로 인하여 결과가 극히 불량할 것**을 요건으로 한다고 해석한 사례가 있음(대법원 2014두 47969 판결)

- 연구개발 결과의 '극히 불량'에 대한 참여제한 기간을 '3년 이내'가 아닌 '3년'으로 정하고 있으므로 처분청은 참여제한 기간에 관한 재량권한이 없는지에 관하여,
 - 하급심 판례가 일치되지는 아니하나, ① 법령상 '**성실하게 수행**'한 사실이 인정되는 경우 **참여제한 기간을 감경 또는 면제**할 수 있다고 정하고 있으므로 3년 이내의 기간으로 감경하거나 면제하는 것은 가능하며, ② 감면 여부는 **임의적 재량권한 사항**에 해당하지만 판단의 기초가 된 사실인정에 중대한 오류가 있는 경우 또는 비례·평등의 원칙을 위반하거나 사회통념상 현저하게 타당성을 잃는 등의 사유가 있다면 이는 **재량권의 일탈·남용**에 해당할 수 있다고 보고 있음
- 제재 감면 사유로서의 '성실 수행' 여부는 연구개발사업의 전제가 된 개발계획서의 내용, 연구개발의 구체적 진행 경과, 사업의 기초가 된 협약의 위반 여부 등 제반사정을 종합적으로 고려하여 사회통념에 따라 합리적으로 판단하여야 함
 - 구체적으로는 **구 국가연구개발사업관리규정 제27조의2에 정한 '성실한 연구개발 수행의 인정기준'** 6) 중 어느 하나에 해당되는지를 중심으로 검토, 판단하여야

2

사례 검토

- 연구개발 결과의 불량에 대한 협동연구기관이나 참여기관의 책임 인정 여부가 문제된 사례

연구개발결과가 불량으로 평가받은 주된 요인은 원고(협동연구기관) 아닌 주관연구기관의 잘못에 기인하였고, 최종평가 등 절차에서도 주관연구기관의 문제만 지적되었음에도, 원고에게 사업비 환수처분을 한 것이 위법하다는 원고 주장을 기각한 사례

- 과제가 불량으로 평가되어 사업비 일부 환수라는 제재조치가 이루어진 것에는 원고의 귀책도 일부 원인이 되었음.
- 평가 절차에서 원고가 담당한 연구수행 범위에 속하는 성과의 목표 달성이 미흡하다는

- 6) 제27조의2(성실한 연구개발 수행의 인정기준) 법 제11조의2제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 기준에 따라 연구개발을 성실하게 수행한 사실이 인정되는 경우에는 별표 4의2 제2호가목에 따른 참여제한기간을 단축하거나 참여제한을 하지 아니할 수 있으며, 별표 5에 따른 사업비 환수액의 전부 또는 일부를 면제할 수 있다.
 1. 당초 목표를 도전적으로 설정하여 목표를 달성하지 못한 경우
 2. 환경 변화 등 외부요인에 따라 목표를 달성하지 못한 경우
 3. 연구수행 방법 및 과정이 체계적이고 충실하게 수행된 경우

평가가 이루어졌으므로, 주관연구기관의 귀책만이 인정되었다는 주장은 사실로 인정하기 어려움(서울행정법원 2018구합76002).

수행 결과에 대해 수행기관들의 공동 책임을 인정한 사례

- 원고는 과제를 성실히 수행하였고, 실패의 책임은 주관기관에게만 있다고 주장하면서 총괄책임자의 발표내용에만 기초하여 원고들에게도 연대하여 처분을 하였으므로 부당하다고 주장함.

- 그러나 「지역산업육성사업 운영요령」 제20조 제1항 제1호, 「지역주력산업육성사업 협약서」 제4조 제5항 제1호에 따르면 이 사건 과제는 원고들이 단순히 하도급을 받아 업무를 수행한 것이 아니라 주관기관과 긴밀히 협력하여 이 사건 과제를 성공적으로 수행하여야 할 공동의 책임이 인정되는 과제임.

- 사업계획서에 따르면 이 사건 과제의 정량목표인 기술개발 목표 8가지 중 4가지는 원고가 단독으로, 2가지는 원고가 주관기관과 공동으로 수행할 책임이 있으나, 원고는 위 항목 전부에 대하여 자체평가 결과만 제시하였으므로 이 사건 과제의 목표를 제대로 달성했다고 볼 수는 없음.

- 최종평가 결과에는 주관기관의 귀책사유뿐 아니라 참여기관의 귀책사유도 기재되어 있고, 평가위원들은 두 기관 모두에게 책임이 있다고 만장일치로 판단하였으므로, 주관기관의 귀책사유를 원고들에게 전가하였다고 볼 수는 없음(서울행정법원 2019구합77095).

- 구 국가연구개발사업 관리규정 제2조에서는 ‘협동연구기관’이란 연구개발과제가 2개 이상의 세부과제로 나누어질 경우 협약으로 정하는 바에 따라 연구개발과제의 세부과제를 주관하여 수행함으로써 주관연구기관과 협동으로 연구개발과제를 수행하는 기관(제3호)으로, ‘공동연구기관’이란 협약으로 정하는 바에 따라 연구개발과제를 주관연구기관과 분담하거나 세부과제를 협동연구기관과 분담하여 공동으로 추진하는 기관(제4호)으로 각 정의하고 있음

- 따라서 이 사건 과제는 협동연구기관이 단독으로 책임지고 수행하면서 업무 일부를 공동연구기관에 하도급하는 방식으로 진행된 것이 아니라, 공동연구기관인 원고들도 이 사건 과제에 참여한 기관 또는 연구원으로서 협동연구기관과 긴밀하게 협력하여 이 사건 과제를 성공적으로 수행하여야 할 공동의 책임이 있음

- 공동연구기관인 원고들은 협동연구기관이 제공하는 차체 단면도를 기초로 압출재 금형을 설계하고 제작할 책임이 있는바, 협동연구기관의 단면도 제공 지연으로 원고들의 과제 수행도 지연되었고, 원고들은 이를 해결하기 위하여 주관연구기관이 진행하는 공정회의에 참석하여 협동연구기관에 수차례 차체 단면도의 제공을 요청하기까지 하였으므로 이 사건 과제의 중단에 귀책사유가 없다고 주장함

- 그러나 원고들은 이 사건 과제 기간이 6개월가량 경과하도록 위와 같이 공정회의에 참석

하여 차제 단면도의 제공을 요청한 것 외에는 달리 협동연구기관에 지속적으로 공문을 보내 설계 절차의 진행을 독촉하거나 따로 회의를 열어 대책을 논의하는 등의 적극적인 노력을 기울이지 않았고, 정해진 기한 내에 목표를 달성하는 것이 불가능하다는 사실을 알면서도 전문기관 또는 주관연구기관 등에 그러한 사정을 알리고 협약변경 절차를 밟는 등의 별도의 대책을 강구하지 않은 채 2차년도 종료 직전까지도 그대로 방치한 점 등에 비추어 보면, 원고들이 이 사건 세부과제의 중단을 회피하기 위한 모든 조치를 다하였다고까지 보기는 어려움(서울고등법원 2018누36440 판결)⁷⁾

○ 수행기간 종료 후 사정을 고려하여야 하는지에 대해 판단한 사례

연구개발 결과가 극히 불량한지 판단 시 피고가 개발기간 종료 후 사정을 검토조차 하지 않아 위법하다는 주장을 배척한 사례

원칙적으로 연구개발 결과 판단은 최종평가 시까지 제출된 결과물을 대상으로 함이 상당하며, 그 이후 사정을 고려하지 않았어도 처분은 위법하지 않음. 구 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에서 주관연구기관의 장은 연구개발이 종료되었을 때 연구개발 최종보고서 등을 협약기간 종료 후 45일 이내에 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 하고, 중앙행정기관의 장은 평가단을 구성하여 연구개발성과를 평가하되 그 평가 결과에 따라 연구개발의 결과가 극히 불량하다고 판단되는 경우 해당 과제를 실패한 연구개발과제로 결정할 수 있다고 규정하고 있으며, 이 사건 기초연구사업 평가계획에 따르면 평가단은 연구과제 종료 시 연구자가 제출한 연구성과 소개서 및 최종보고서를 바탕으로 성과를 평가하도록 되어 있음. 또한, 원고 주장과 같이 피고의 처분 시점까지 현출된 모든 사정을 고려할 경우, 처분 시점에 따라 평가대상, 평가결과가 달라져 형평에 부합하지 않은 결과가 발생할 수 있고, 공정한 경쟁을 저해하는 결과로 이어질 수 있으며, 연구개발기간이 종료되었음에도 별도의 성과가 나오기까지 최종평가를 미루거나 최종평가가 이루어진 이후라도 다시 해당 성과를 반영하여 재평가하도록 하는 것은 정부의 국가연구개발사업 운영에 혼란을 초래하게 됨(대법원 2018두63174)

○ 성실수행 사실이 인정된다면 극히 불량을 이유로 하는 제재처분을 할 수 있는지가 문제된 사례

연구개발결과에 대한 최종평가 결과 ‘성실 실패’에 해당한다면 구 과학기술기본법 제11조의2 제1항 제1호 소정의 연구개발의 결과가 ‘극히 불량’한 경우에 해당하지 않는다는 주장을 배척한 사례

7) 다만 위 사례에서 공동연구기관에게 협동연구기관과 동일하게 제재 처분을 하는 것은 재량권 일탈남용에 해당한다고 보아 처분이 취소되었음

- 연구개발의 결과가 극히 불량하여 중앙행정기관이 실시하는 평가에 따라 실패한 연구개발과제로 결정된 경우에는 비록 연구개발을 성실하게 수행한 것으로 인정되더라도 구 과학기술기본법 제11조의2 제1항 제1호에 따른 참여제한 및 출연금 환수 제재가 가능하고, 연구개발의 성실한 수행은 단지 임의적 감면 사유에 불과함.
- 다음과 같은 사정들을 고려할 때 피고가 이 사건 사업이 연구개발 결과가 극히 불량하여 실패한 연구개발과제에 해당한다고 판단한 것이 위법하다고 보기 어렵다고 판단함.
 - ◆ 주관연구기관은 사업 기간 내에 이 사건 사업의 연구목표에서 제시한 독창적인 신약 후보물질 개발 및 산업화를 위한 기술이전을 하지 못하여 최종 목표 달성에 실패하였을 뿐만 아니라, 최종목표 달성을 위한 중요한 기반인 선도물질 대량 확보 기술개발도 미흡하였고, 분리한 성분 구조의 라이브러리(DB) 구축도 제대로 하지 않은 점
 - ◆ 이 사건 사업 종료 이후 원고 협력단은 해당 분야 전문인력으로 구성된 진흥원 평가위원회 평가 결과 이 사건 사업에 관하여 최종평가 점수 57.67점으로 '실패' 판정을 받았고, 위 평가는 이 사건 사업의 최종목표 미달성 등 객관적 사실에 기초한 것인 점
 - ◆ 원고 협력단의 연구개발결과에 대한 진흥원 평가위원회의 평가기준에 어떠한 오류가 있다고 보기 어려운 점
 - ◆ 최종평가에 대한 원고 협력단의 이의신청이 해당 분야 외부전문가로 구성된 진흥원 이의신청 검토위원회 만장일치로 기각된 점(서울고등법원 2016누37500)

○ 성실 수행을 이유로 하는 감면 사유 인정 여부가 문제된 사례

협동연구기관의 과업 지연으로 인하여 공동연구기관이 기간 내에 결과물을 도출하지 못한 경우를 ‘외부 요인에 따라 목표를 달성하지 못한 경우’로 보아 공동연구기관에게 참여제한 처분을 한 것이 재량권을 일탈·남용하였다고 판단한 사례

- 공동연구기관인 원고 회사가 협동연구기관과 협력하여 공동으로 이 사건 세부과제를 수행할 의무가 있다고 하더라도, 이 사건 세부과제의 수행을 주관하는 협동연구기관의 주된 책임으로 인하여 이 사건 세부과제의 수행이 중단된 경우라면, 원고들 입장에서는 이 사건 세부과제의 중단은 국가연구개발사업 관리규

정 제27조의2 제2호가 정하고 있는 ‘외부요인에 따라 목표를 달성하지 못한 경우’에 해당한다고 볼 여지가 충분함

- 불성실 수행으로 보아 3년의 참여제한 처분 및 2차년도 출연금 전액 환수처분을 한 것은 그 처분으로 달성하고자 하는 공익에 비하여 이로 인하여 원고들이 입게 되는 불이익이 지나치게 커서 비례의 원칙에 반하여 재량권을 일탈하거나 남용하는 경우에 해당한다고 판단한 사례(서울고등법원 2018누36440 판결)⁸⁾

8) 법원은 재량권의 일탈 또는 남용 여부만 판단할 수 있을 뿐, 재량권 범위 내에서 어느 정도가 적절한지를 판단할

가뭄에 의한 수위 하강 및 바람에 따른 재배시설 유실 등을 제재 감면 사유인 ‘외부 요인에 따라 목표를 달성하지 못한 정당한 사유’ 등에 해당하지 않는다고 판단한 사례

- 정량적 목표 달성도 부족으로 중간발표평가 결과가 평균 53.26점으로 ‘미흡(50점 이상 60점 미만)’에 해당한 과제로, 구 과학기술기본법 및 국가연구개발사업관리규정상 극히 불량하여 중단 또는 실패한 과제로 결정된 경우에 해당
- 피고의 내부 훈령인 구 「농림축산식품 연구개발사업 운영규정」에서 ‘중간평가 결과가 미흡인 과제’에 대해 1회 위반 시 ‘전액 이내’ 범위에서 사업비를 환수하고, 연구책임자에 대해 ‘1년간’ 국가연구개발사업의 참여를 제한하도록 규정하고 있어, 이에 따른 처분이 이루어짐
- 원고들은 정성적 연구개발목표를 모두 수행하여 정성적 평가 결과는 연구개발 ‘계속’ 기준인 평균 60점 이상임. 그러나 원고들이 가뭄으로 수위가 낮아지는 것에 제대로 대비하지 않아 부레옥잠이 과제를 수행할 수 없을 정도로 고사하게 하거나, 바람에 재배시설이 유실되게 한 데에는 원고 교수가 자신의 선행연구 경험 및 노하우를 충분히 활용하지 않은 잘못도 있으며, 이 사건 과제의 기대성과를 진지하게 고민하지 않은 원고 교수의 잘못에 기인한 것으로 볼 여지도 충분하여, 구 「농림축산식품 연구개발사업 운영규정」상 제재 감면 사유인 ‘외부 요인에 따라 목표를 달성하지 못한 정당한 사유’가 있다고 인정하기 어려움
- 1년의 참여제한 처분은 적법하나 해당 연도 전액 환수처분은 재량권을 일탈·남용하여 위법하다고 판단함(서울행정법원 2017구합67933)

3

중소기업기술혁신촉진법 위반 사례

- 중소기업기술혁신촉진법은 법령상 불성실하게 수행하여 극히 불량한 결과가 인정될 것을 요건으로 하고 있으므로, 극히 불량과 불성실 수행 요건이 각각 구비되어야 제재 사유가 인정된다고 보고 있음
 - 불성실 수행을 제재 사유의 인정 요건이 아닌 재량권의 적정한 행사 여부 판단 요건으로 보는 과학기술기본법 내지 산업기술혁신촉진법과 차이가 있음

구 중소기업기술혁신촉진법의 해석상 ‘극히 불량’과 ‘불성실 수행’이 모두 인정되어야 한다고 판단한 사례

- 기술혁신 촉진 지원사업의 참여제한 및 출연금 환수에 관한 구 중소기업 기술혁신 촉진법(2012. 12. 11. 법률 제11538호로 개정되기 전의 것) 제31조 및 제32조, 구 중소기업기술혁

수 없어 처분 전체를 취소할 수 밖에 없다고 판단하여, 감경 사유에 해당하는지 면제해야 하는지 여부까지는 판단하지 않음

신 촉진법 시행령(2013. 6. 11. 대통령령 제24586호로 개정되기 전의 것) 제20조 및 제21조 [별표 2] 제1호 (가)목, (다)목의 규정 체계 및 내용, 불성실 연구수행 등에 대하여 제재를 가하도록 하는 규정을 둔 취지와 아울러 위 시행령 조항이 연구결과가 극히 불량한 경우에도 연구개발과정 수행의 성실 여부에 따라 제재의 정도에 차이를 두고 있는 점 등을 고려할 때, 위 시행령 조항의 제재사유 중 ‘연구개발과정의 불성실 수행 여부’와 ‘연구결과의 극히 불량 여부’는 별도로 판단하여야 하고, 연구결과가 극히 불량하다는 점이 인정된다고 하여 연구개발과정의 불성실 수행이 추정되는 것은 아님

- 나아가 위 시행령 조항에서 정한 ‘연구개발과정의 불성실 수행 여부’는 연구개발사업의 전제가 된 사업계획서의 내용, 사업추진의 구체적 경과, 사업의 기초가 된 협약의 위반 여부 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 사회통념에 따라 합리적으로 판단하여야 한다. 이때 연구개발과정이 여러 진행단계를 거쳐 순차적으로 이루어지는 경우에는 전체적인 연구개발의 진행 과정과 각 진행 단계 간의 연계성 등을 고려하여야(대법원 2014두47969 판결)

- 이 사건 환수처분이 적법하기 위해서는 ‘연구개발과정의 불성실 수행 여부’와 ‘연구결과의 극히 불량 여부’를 별도로 판단하여 두 가지 점이 모두 인정되어야

- 특별평가위원회는 원고 회사가 직접 과제를 수행하였다고 인정할 자료가 부족하다는 점을 주된 이유로 ‘실패(불성실)’ 판정을 하였는데, 그 구체적인 판단 내용과 취지를 보면, 원고 회사가 직접 이 사건 사업과제를 수행하였다고 인정하기 어렵다는 점이 단지 연구개발과정을 불성실하게 수행한 데에 그치는 것이 아니라 그 연구결과 또한 원고 회사에 의한 것으로 볼 수 없어 극히 불량하다고 판단한 것으로 볼 여지가 있음(대법원 2018두43378 판결)

- 행정청이 관계 법령이 정하는 바에 따라 고도의 전문적이고 기술적인 사항에 관하여 전문적인 판단을 하였다면, 판단의 기초가 된 사실인정에 중대한 오류가 있거나 판단이 객관적으로 불합리하거나 부당하다는 등의 특별한 사정이 없는 한 존중되어야 하고, 행정청이 위와 같은 전문적인 판단에 기초하여 재량권의 행사로서 한 처분은 비례의 원칙을 위반하거나 사회통념상 현저하게 타당성을 잃는 등 재량권을 일탈하거나 남용한 것이 아닌 이상 위법하다고 볼 수 없음(대법원 2016. 1. 28. 선고 2013두21120 판결 등).

- 나아가 ‘연구개발과정의 불성실 수행 여부’는 연구개발사업의 전제가 된 사업계획서의 내용, 사업추진의 구체적 경과, 사업의 기초가 된 협약의 위반 여부 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 사회통념에 따라 합리적으로 판단하여야 한다(대법원 2015. 4. 23. 선고 2014두47969 판결 등).

- 피고는 관련 분야의 전문가들로 구성된 평가위원회에서 52점 이하의 점수를 부여하여 ‘실패’로 판정하였을 뿐만 아니라 그 어느 한 항목에서라도 ‘우수’로 평가한 위원은 없었으며, 평가결과는 신뢰할만한 것으로 보여짐

- 원고들은 사업계획서에 성능시험을 받아 목표달성 여부를 확인할 것이라 하였으나 이를 이행하지 않음, 자체 실험결과에 의하여도 목표치를 달성하지 못함, 특히 출원은 협약 사업 기간 개시 이전에 이루어짐 등의 사정을 종합하면 피고의 판단이 객관적으로 불합리하거나 부당하다고 보기 어려움[대전고등법원 2021. 8. 20. 선고 2020누12733, 2020누12740 판결(병합)]

사유별 검토 : 연구개발 과제 수행 포기

1

검토 요약

○ 수행 포기에 ‘정당한 사유’가 없는 경우에 제재 대상이 됨

- 산업기술혁신촉진법 적용 대상 사업에 관한 세부 규정인 「산업기술혁신사업 공통운영요령」은 “정당한 사유(표준·법·제도·기술이나 시장 환경의 변화로 기술개발 필요성이 사라진 경우에 한함) 또는 불가항력적인 경우(홍수·지진 등 천재지변, 화재, 폭발, 파업, 직장폐쇄, 폭동, 소요, 동원령 선포, 전쟁의 위협 또는 존재, 봉쇄, 출항금지, 선박의 징발, 유행병 등)”를 참여제한 및 출연금 환수대상에서 제외한다고 규정하고 있음 (별표 2)
- 과학기술기본법령 및 대부분의 부처별 세부 규정은 ‘정당한 사유’의 해석에 관한 구체적인 기준을 제시하지는 아니함
- 연구개발 인력이나 기술 확보 등의 실패는 정당한 사유가 될 수 없다고 판단한 사례가 있으나(서울행정법원 2017구합67087 판결), 실제 수행 포기를 이유로 하는 제재처분 및 그에 대한 법적 분쟁까지 나아간 사례는 많지 아니함

2

사례 검토

○ 수행 포기에 따른 참여제한 대상자가 문제된 사례

대표이사는 과제 수행 포기를 결정 또는 관여한 당사자로서 참여제한 처분 대상이 될 수 있다고 판단한 사례

구 산업기술혁신 촉진법(2017. 3. 14. 법률 제14592호로 개정되기 전의 것) 제11조의2 제1항 제3호는 산업기술개발사업에 참여한 기업과 연구책임자 뿐 아니라 소속 ‘임직원’이 정당한 사유 없이 연구개발과제의 수행을 포기하는 경우에는 국가연구개발사업의 참여를 제한할 수 있다고 정하고 있고, 원고 대표이사가 원고 회사의 대표이사로 이 사건 과제의 수행 포기를 결정(또는 관여)하였다고 보는 것이 타당하므로, 참여제한 처분의 대상이 된다고 판단한 사례(서울행정법원 2017구합67087 판결)

○ 이직을 이유로 하는 과제 수행 포기가 문제된 사례

연구책임자가 퇴사 및 이직 등 신분변동으로 인하여 과제를 수행할 수 없다는 이유로 과제

수행 포기를 신청한 사안에서, 정당한 사유를 인정하지 아니한 사례

- 다음과 같은 사정 등을 고려할 때 원고가 정당한 사유 없이 사건 과제 수행을 포기하였으므로, 이 사건 처분사유가 존재한다고 판단함.
- ◆ 종전 소속 기관은 원고의 표절 행위에 관한 감사 및 징계절차 진행이 필요하다는 이유로 사직서를 반려하였으므로, 종전 소속 기관이 원고의 사직서를 반려한 것에는 합리적인 이유가 있고, 이로 인하여 원고가 이 사건 과제를 포기해야 했던 것에 원고의 귀책사유가 없다고 할 수 없음.
- ◆ 과학기술정보통신부는 이 사건 과제가 선정된 2019년도 기초연구사업 시행 계획에서 과제수행 포기의 ‘정당한 사유’에 관하여 열거한 자료를 공개하였는데, 이직의 경우 ‘비정규직 연구원이 타 기관에 채용된 후 과제 수행을 할 수 없는 경우’ 및 ‘과제 관리가 불가능한 국내기관으로의 이직 등으로 과제 수행을 할 수 없는 경우’를, 퇴직의 경우 ‘재임용 탈락으로 인해 과제 수행을 할 수 없는 경우(단, 징계 등의 사유로 인한 경우는 불인정)’를 각 규정하고 있고, 원고는 위 사례 중 어디에도 해당하지 않음. (서울행정법원 2020구합85658)

사유별 검토 : 연구개발비의 용도 외 사용

1

검토 요약

- 연구개발비의 지연 지급 등 일시 전용을 다투는 사례
 - 연구개발비가 연구비 계좌가 아닌 다른 일반 계좌에 이체되어 다른 용도 금원과 혼화되면 그 자체로 용도 외 사용에 해당하며, 다만 행위의 위법성과 중대성 등을 고려하여 참여제한 기간 또는 환수금액의 적정 여부(재량권의 일탈·남용 여부)가 문제될 뿐임
- 용도 외 사용 사실의 증명에 관하여 다투는 사례
 - 연구개발비의 횡령 또는 편취 혐의에 관하여 형사 무혐의 처분 또는 무죄 판결을 받은 경우에도 당연히 용도 외 사용에 따른 제재처분이 무효 또는 취소 대상이 되는 것은 아님(서울행정법원 2015구합83474 판결). 다만 관련 형사사건을 근거로 하여 이루어진 제재처분은 그 처분의 근거 사실이 존재하지 않는 결과가 되어 결과적으로 위법한 처분이 될 수 있으므로, 관련 형사사건과 별개로 처분 사유의 존재를 증명할 수 있어야 함
 - 연구책임자 또는 대표자 등이 용도 외 사용 사실을 인정하는 확인서를 작성하고 사후에 이를 부인하는 경우라도, 행정관청이나 그로부터 권한을 위임받은 공공기관이 현지 조사를 실시하는 과정에서 조사 상대방으로부터 구체적인 위반 사실에 대하여 이를 자인하는 내용의 확인서를 작성 받았다면, 그 확인서가 작성자의 의사에 반하여 강제로 작성되었거나 혹은 그 내용의 미비 등으로 인하여 구체적인 사실에 대한 증명 자료로 삼기 어렵다는 등의 특별한 사정이 없는 한 그 확인서의 증거가치는 쉽게 부인할 수 없다고 보고 있음(대법원 2001두2560 판결)
- 재량권의 일탈·남용
 - 법령 및 규정은 참여제한 기간 및 환수금액에 대하여 처분청의 재량권한을 인정하고 있는바, 재량권의 일탈·남용 여부를 주로 다룸
 - 제재 양정의 적정성을 판단하기 위한 요소로는, 용도 외 사용금액 또는 비율, 과제의 성공적 수행 여부, 용도 외 사용 후 원상 회복 여부, 사적 유용 여부 등이 있으나, 국가연구개발사업을 수행하는 자가 사업비로 지급된 정부출연금을 횡령하는 것은 국가연구개발사업의 부실로 이어질 염려가 클 뿐 아니라, 예산 낭비나 리베이트의 제공 등 새로운 불법을 야기할 수 있으므로, 출연금을 환수하여야 할 공익적 필요성이 크다고 인정되는 경우가 적지 않아, 판례의 경향성을 파악하기는 어려움
- 학생인건비의 공동관리
 - 학생인건비 공동관리는 연구개발비의 용도 외 사용에 해당한다는 것이 판례의 확립된 판단

- 다만 구 국가연구개발사업관리규정은 공동관리 금액이나 비율을 묻지 않고 공동관리에 따른 참여제한 기간을 ‘5년’으로 정하고 있는바, 처분청이 그 기간에 대한 재량권한이 있는지 문제됨
- 법원은 비록 ‘5년 이내’가 아닌 ‘5년’으로 정하고 있다 하더라도, 이는 처분청이 할 수 있는 참여제한 기간의 최상한을 의미하며, 실제 참여제한 기간은 행위의 위법성과 중대성 등 종합적 사정을 고려하여 재량적으로 정할 수 있다는 입장임
- 적법한 재량 범위 내에서 이루어진 처분인지는 ① 사적 편취 여부, ② 학생들의 공동이익을 위하여 사용되었는지, ③ 과제의 수행 결과가 성공적이었는지, ④ 공동 관리에 구체적이고 적극적으로 관여하였는지 등을 기준으로 판단하고 있음

2

사례 검토

○ 기관의 다른 계좌로 연구개발비를 이체한 순간 용도 외 사용에 해당한다고 판단한 사례

사업비를 각 관리계좌에서 원고 법인 계좌로 송금하는 순간 용도 외 사용에 해당한다고 판단한 사례

용도 외로 사용할 수 없는 정부출연금인 사업비를 다른 계좌에 이체하여 다른 용도의 금원과 혼화되면 그 관리 및 감독이 매우 어렵게 되므로 사업비는 관리계좌에서 직접 지출되어야 하고, 다른 계좌로 이체되는 순간 그 자체로 용도 외 사용행위가 완성됨(서울고등법원 2019누54278, 서울고등법원 2020누30896 등)

인건비를 회사의 다른 계좌로 이체하여 집행한 사안에서, 다른 계좌에 충분한 자금이 있었고 종국적으로 참여연구원들에게 인건비를 지급 완료하였다는 사정에 불구하고 ‘용도 외 사용’을 인정한 사례

- 원고들이 각 인건비 용도로 인출한 돈은 지급 대상인 참여연구원과 지급할 월별 급여액이 각각 특정되어 있으므로, 사용목적이 엄격히 정하여져 위탁된 금원에 해당하는데도 원고들은 본 용도 외 사용금액의 경우 특정된 용도가 아닌 다른 용도로 사용했고, 그에 해당하는 인건비는 추후 주사업용 계좌에 입금된 별개의 자금으로 지급함

- 원고들이 용도가 엄격히 제한된 인건비를 원고 회사의 운영자금 등 인건비 지급과는 무관한 용도로 사용한 것은 그 자체로 불법영득의 의사가 실현된 것으로 볼 수 있고, 용도 외 사용금액 상당의 인건비가 종국적으로 모두 지급 완료되었다 하더라도 이는 사후에 발생한 사정에 불과함

- 법인 다른 계좌에 용도 외 사용금액 이상의 잔고 있었다는 이유만으로 ‘용도 외 사용’이 아니라고 할 수 없으며, 용도 외 사용 해당 여부 판단에 영향 미칠 수 없음(서울고등법원 2019누65384)

○ 인건비의 지연 지급을 용도 외 사용으로 인정한 사례

중국적으로 참여연구원에게 인건비를 모두 지급했으며 불법영득의사가 없었고, 사업비 항목이나 비목 간 변경은 금지되어 있다고 볼 만한 규정이 없으며, 매월 지급해야 하는 급여를 해당 월에 지급하지 않고 다음 달에 지급한 경우 첫 번째 달의 급여만이 미지급 또는 지연 지급된 것이라는 등의 원고 주장을 모두 배척하고 용도 외 사용에 해당한다고 인정한 사례

- 인건비가 중국적으로 대부분 지급되었다고 하더라도 이는 사후에 발생한 사정에 불과하며, 수년간 용도가 엄격히 제한된 인건비를 회사 운영 자금 등으로 사용한 것 자체로서 불법영득의사가 실현되었다고 보임
- 구 「산업기술혁신사업 공통운영요령」 [별표3]에서 일시 전용의 예시로 “전용 횟수가 1회에 국한되고 전용한 금액을 사업비 통장에 재입금한 상태로 적발된 경우”로 규정하고 있으므로, 원고 회사의 전용 기간, 금액, 발각 경위 등을 고려하면 ‘일시적’ 전용으로 보기 어려움
- 구 「산업기술혁신사업 사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령」 제7조를 근거로 원고 회사가 사업비를 임의로 변경할 권한이 있다고 볼 수 없고, 원고는 사업비의 비목 및 세목을 조정한 것을 넘어 인건비를 용도 외로 사용함
- 근로기준법에 따른 형사처벌 및 지연이자 가산, 근로자의 의사, 변제충당 법리 등을 고려할 때 기존에 미지급된 인건비가 있는 상태에서 그 이후 로발생된 인건비가 먼저 충당된다고 보기 어렵고, 일단 용도 외 사용으로 인건비가 지급되지 않거나 지연하여 지급된 이상 사후에 이를 변상 또는 보전했다 하더라도 환수금액에서 공제할 것은 아님(대법원 2016두39870, 2016두39887)

○ 용도 외 사용에 해당하지 아니함을 증명하지 못한 것으로 인정한 사례

연구 목적으로 사용하였으나 단순 증빙 미비에 불과한 경우를 용도외사용으로 볼 수 없다는 주장을 배척한 사례

- 원고가 출장을 위한 숙박을 예약했다가 취소했거나 실제로 출장을 가지 않았음에도 출장비를 수령한 것은 연구비를 연구수행과 무관한 용도로 사용하거나 부당한 이익을 챙긴 경우에 해당하고, 이는 원고가 출장을 다녀왔음을 증명할 만한 자료를 전혀 제출하지 못하는 경우에도 마찬가지임(서울행정법원 2020구합57462)

회의장 대관료가 아니라 호텔 라운지, 식당 등 식음료 영업장 이용료를 지불한 것이라 해도 식음료 영업장 이용료도 연구과제추진비로 연구개발비 중 직접비에 해당하므로 용도 외 사

용으로 평가할 수 없다는 주장을 배척하고 처분사유를 인정한 사례

- 구 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」은 직접비의 세목으로 ‘연구활동비’와 ‘연구과제추진비’ 등을 규정하고, 연구활동비의 하나로 ‘회의장 사용료’를, 연구과제추진비의 하나로 ‘해당 연구개발과제 수행과 관련된 식대’를 각 규정하고 있음
- 원고는 회의실을 대관하여 회의를 개최한 것처럼 회의록과 인보이스를 위조하여 회의실 대관료 명목으로 연구개발비 합계 140여만 원을 지급받았으나 위 비용은 회의실 대관료가 아니라 호텔 라운지 등에서 사용된 비용으로 보여, 제출된 증거만으로는 원고가 실제 해당 회의실을 대관하여 회의를 개최했다고 보기에 부족함(대전지방법원 2019구합107851)

○ 횡령 또는 편취 혐의에 대해 형사사건에서 무혐의 처분을 받은 경우에도 제재처분을 할 수 있는지 문제된 사례

사업비 용도 외 사용에 대해 증거불충분으로 불기소처분을 받았으나, 용도 외 사용 사실을 인정한 확인서 등 자체 조사 결과에 근거하여 처분사유를 인정한 사례

- 비록 원고가 증거불충분을 이유로 횡령 혐의는 불기소처분을 받았으나, 원고는 용도 외 사용에 관한 확인서를 작성하여 제출하였음
- 제재처분에 앞서 현장조사를 사전에 고지하여 원고가 조사를 준비할 시간이 있었던 점, 현장에서 장비 목록을 대조하여 실물을 확인하는 등의 조사를 거친 점, 전담기관이 조사 결과에 따른 불이익 처분 가능성을 고지한 상태에서 과제 수행 외 목적으로 사용하거나 재판 매한 내역을 제출하여 달라고 요구하였고, 그에 따라 세부 용도 외 사용 내역 및 용도외 사용 사실 확인서를 받은 사실이 인정됨.
- 사업비 감사가 적정한 절차와 방법에 따라 이루어졌고 대표자가 작성한 이메일 및 확인서 내용 신빙성이 인정되므로 그 기재 내용과 같이 연구 용도 외 사용을 인정하여 이루어진 처분은 적법함(서울행정법원 2015구합83474 판결, 서울고등법원 2016누64014 판결)

○ 용도 외 사용을 부정한 사례

실제 참석한 회의의 회의참석자 서명록 기재와 관련하여 묵시적 동의 내지는 추인이 있다고 보아, ‘사문서 위·변조 등에 의한 연구비 부당집행’의 처분사유 및 용도 외 사용행위를 인정하지 않은 사례

- 회의참석자 서명록 기재와 관련하여, 원고와 연구원 G 등 모두 실제 해당 회의에 참석했고, 회의 종료 후 식대 78,000원은 원고가 연구비 카드로 계산했는데 원고와 동행했던 사람이 관련 비용을 회의비로 처리할 것이라고 G에게 통보한 사실에 비추어 보면 회의 및 그 식비지출은 진정한 것으로 정당한 연구비 집행에 해당할 뿐 아니라, G로서도 회의비 관련

연구비 정산을 위해 자신의 이름을 회의록에 서명한다는 점에 대한 묵시적 동의 내지는 추인이 있었다고 봄이 상당함. 즉 G가 회의록 참석 서명에 대해서도 인식하고 있었다고 보아야 하므로 회의록 작성행위를 연구비 부당집행으로서의 사문서 위조행위라고 단정하기 어려움(대전고등법원 2016누10679)

제보자의 제보 내용만으로는 용도 외 사용을 인정하기 부족하다고 판단한 사례

- 제보자가 ‘원고가 연구과제 중 핵심 부분을 타인에게 용역을 주었고, 실제 참여한 사람은 한 명 뿐이고, 나머지는 출근조차 하지 않고, 대표도 연구과제에 참여하지 않았다’고 주장하였으나, 제보자가 말하는 용역은 전체 업무의 1.6%에 불과하고, 원고의 연구원이 해당 업무를 추가적으로 점검 및 평가하였고, 나머지 직원의 출근 사실이 확인되고, 대표 역시 참여하였을 뿐만 아니라 대표의 인건비는 연구개발비에 계상되어 있지 않으며, 현장실태 조사에서 인건비 무단적용이 확인되지 않았음
- 제보자가 대표와 갈등이 있었던 것으로 보여 신고경위가 석연치 않은 점 등 고려할 때, 처분사유가 인정된다고 보기 어려움(서울행정법원 2018구합82410 판결)

시설 설치공사비 및 참여인력 인건비를 허위로 기재하여 민간부담금으로 부담하기로 한 것은 출연금을 용도 외 사용한 경우로 볼 수 없다고 판단한 사례

- 원고 회사는 혐기소화조 설치공사에 관하여 그 설치 비용 중 30억원을 민간부담금으로 출자하고, 5명의 참여연구원 급여를 현물로 부담한 것으로 작성한 사업비사용실적보고서를 작성하고 허위 증빙자료를 첨부하여 제출하였으나, 실제로는 해당 시설은 이미 설치된 상태였고 과제에 참여한 바 없는 허위 연구원인 사실이 인정됨
- 이 사건 과제의 사업비는 정부출연금과 민간부담금으로 구성되며, 원고 회사의 행위는 사업비 중 민간부담금을 유용하였다거나 그 출자의무를 불이행한 것으로 평가할 수 있을 뿐, 이 사건 사업비 중 위 금액 상당의 정부출연금을 유용하거나 편취한 것으로 평가할 수 없으므로 정부출연금의 용도 외 사용에 해당하지 않는다고 판단(서울고등법원 2017누61609)⁹⁾

○ 연구책임자의 용도 외 사용에 대한 기관 책임이 문제된 사례

산학협력단이 소속 교수의 연구비 용도 외 사용에 대해 책임을 부담하지 않는다는 주장을 배척한 사례

- 연구개발비를 사적인 용도로 소비했을 뿐이고 원고는 그 비위행위에 대해 책임이 없으며,

9) 다만 위 사례는 산업기술혁신촉진법 제11조의2에 근거한 제재처분을 다툰 사례로, 동법에서는 “출연금을 연구개발비의 연구용도 외 용도로 사용한 경우”를 제재 사유로 규정하고 있는데 반해, 구 과학기술기본법은 “연구개발비를 사용용도 외 용도로 사용한 경우”로 규정하고 있어, 과학기술기본법이 적용되는 경우에는 민간부담금을 허위 부담한 것도 편취 또는 유용에 해당될 가능성 있음

교육부 감사 결과 원고에게 해당 교수가 사적으로 소비한 연구개발비 회수를 지시했을 뿐 환수를 명한 바 없으므로 환수처분은 위법하다는 산학협력단의 주장을 배척하고 처분사유를 인정한 사례

- 행정법규 위반에 대한 제재조치는 반드시 현실적인 행위자가 아니라도 법령상 책임자로 규정된 자에게 부과되고, 특별한 사정이 없는 한 위반자에게 고의나 과실이 없더라도 부과할 수 있음(대법원 2014두8773 판결 참조).

- 원고는 소속 연구원이 연구개발비를 사용용도 외로 사용한 경우에 대한 법령상 책임자로서 구 과학기술기본법이 규정한 환수처분의 부과대상이 되고, 원고에게 고의나 과실이 없거나 또는 원고가 교수에 대하여 민사소송을 제기하는 등 그 회수를 위한 조치를 취하였다고 하여 달리 볼 것은 아님.

- 또한 이 사건 처분이 구 과학기술기본법 제11조의2 제1항 제5호의 요건을 충족하고 있는 이상, 설령 처분 내용이 교육부 감사결과의 내용과 다르다 하더라도 그러한 사정만으로 처분이 위법해진다고 볼 수도 없음(대전지방법원 2017구합106144)

○ 처분 양정상의 재량권 일탈·남용이 문제된 사례

처분기준에서 ‘귀책기관의 용도 외 사용 금액이 귀책기관 해당연도 사업비의 30% 초과인 경우’로 규정하고 있다면, 당해 사업의 총 사업비가 아닌 귀책기관 몫의 정부출연금만을 기준으로 비율을 산정해야 한다고 판단한 사례

- 산업기술혁신사업 공통운영요령의 문언상 ‘귀책기관 해당연도 사업비’를 기준으로 하고 있을 뿐 전체 사업비를 기준으로 하지 않고, 귀책기관이 자신의 사업비 대부분을 용도외로 사용한 경우에도, 전체 사업비 중 비중이 적다는 이유만으로 가벼운 처분을 하는 것이 부당하며, 주관기관이 다른 참여기관에 관여하는 경우 사업비를 더 엄정하게 관리해야 할 책임이 있으므로, 참여기관과 달리 전체 사업비로 보고 유리하게 해석해줄 이유가 없음.

- 참여기관의 귀책이 있는 경우 개별적으로 제재하도록 하고 있으며, 원고 주장과 같이 총 사업비를 기준으로 비율을 정하게 되면, 주관기관인 원고가 다른 참여기관의 용도 외 사용에 대한 제재처분도 받을 수 있게 되어 공통운영요령 문언에 반함(서울행정법원 2014구합 5651 판결, 서울고등법원 2014누70930 판결)

참여연구원의 갑작스런 퇴사로 인하여 그 인건비를 다른 용도로 사용하게 된 사정을 들어 참여제한 처분이 재량권의 일탈 남용에 해당한다는 주장을 배척한 사례

- 다음과 같은 사정 등을 고려할 때 이 사건 처분이 재량권의 범위를 일탈, 남용한 위법한 처분이 아니라고 판단함.

- 연구비 집행에 대한 사후적 평가 및 제재조치가 엄격히 이루어질 공익적 필요가 있는

점

- 원고 직원들이 실제 근무하지 않은 기간에 대하여 연구비를 지급받아 인건비 외의 다른 용도로 사용한 이상 엄격한 제제가 필요한 점
- 구 산업기술혁신 촉진법령의 하위규정상 ‘용도 외 사용 금액이 귀책기관 해당 연도 사업비의 20% 이하인 경우’에 대하여 참여제한 기간을 ‘3년’으로 규정하고 있고 이 사건 처분은 그 기준에 따라 행해진 것이고 이 기준이 그 자체로 헌법, 법률에 불합치된다고 보기 어려움 (서울행정법원 2020구합67995)

과제의 1단계 정량적 목표를 달성한 점, 사적이익을 취하지 않은 점 등을 고려하면 사업비의 용도 외 사용을 이유로 한 참여제한처분 및 환수처분이 재량권의 일탈 남용에 해당한다는 주장을 배척한 사례

- 다음과 같은 사정 등을 고려할 때 이 사건 처분이 재량권을 일탈 남용한 위법한 처분이 아니라고 판단함.
- ◆ 사업비는 산업기술개발과 혁신을 목적으로 국가경쟁력을 높이기 위해 국가 예산에서 마련된 정부출연금에서 배정된 것으로서 그 용도와 목적이 엄격하게 한정되어 있으므로 그 집행은 투명하고 적정하게 이루어져야 함
- ◆ 원고들은 이 사건 과제와 관련 없는 시제품을 만드는 데 사용하였을 뿐만 아니라 그 과정에서 허위 전자세금계산서를 발급하고, 검수사진을 허위로 제출하기도 하였는데, 이러한 행위는 공적자금의 사용에 관한 국민의 신뢰를 훼손한 것으로서 위반의 정도가 무거움
- ◆ 원고들이 이 사건 과제를 위한 사업비를 용도 외로 사용한 금액이 2억 원을 초과하고, 전체 사업비 중 용도 외로 사용한 비율 역시 1차 년도(16.1%), 2차 년도(18.3%)로서 낮은 비율로 보기 어려움
- ◆ 이 사건 각 처분은 구 산업기술혁신 촉진법 제11조의2 제1항 제7호, 같은 법 제2항, 같은 법 시행령 제14조의3 제1항 제3호, 제3항 [별표 1] 2. 가. 8), 제4항 [별표 2] 제11호에 따른 것으로서 제재적 행정처분의 기준에 부합하고, 위 처분기준이 헌법 또는 법률에 합치되지 아니하거나 이 사건 각 처분이 산업기술혁신 촉진법 등 관계 법령의 규정 내용과 취지에 비추어 현저히 부당하다고 인정할 만한 합리적인 이유를 찾을 수 없음 (대구지방법원 2020구합25696)

용도 외 사용금액이 정부출연금의 5% 이내인 경우라도 해당 연도 출연금 전액 환수 처분이 가능하다고 판단한 사례

- 원고는 문제된 금액이 정부출연금의 5%에 불과하고, 앞서 개발 목표를 성공적으로 수행

하였으므로 참여제한 및 출연금 환수 처분이 지나치게 가혹하다고 주장하였음

- 원고 회사는 이 사건 과제를 수행하면서 국가로부터 지원받은 연구비 등을 과제 수행을 위해 투명하고 정직하게 사용할 의무를 가지는데 그 의무를 이행하지 아니하였고, 문제된 금액이 전체 지원금에 비해 크지 않다고 하더라도 그 의무가 경감된다고 볼 수 없음
- 또한 이때까지의 과제 수행 내용에 대해서도 성공적으로 수행을 완료하기 어렵다고 평가를 받았고, 원고 회사는 과제가 중단되더라도 그동안의 성과물을 그대로 보유하는데 반해, 원고의 용도 외 사용으로 당초 과제를 수행하지 못하여 발생하는 손해를 국가에 귀속되는 점이 인정되므로, 해당 연도 정부출연금 전액 환수 및 3년의 참여제한 처분이 재량권을 일탈남용하였다고 볼 수 없다고 판단(서울행정법원 2015구합83474 판결)

총 수행기간의 출연금 전액 환수처분이 재량권을 일탈, 남용하였다고 판단한 사례

- 다음 사정을 종합하면 이 사건 환수처분으로 달성하려는 공익보다 원고가 입는 불이익이 훨씬 크므로 출연금 전액 환수를 명한 처분은 재량권을 일탈 남용한 위법이 있다고 판단
 - 횡령한 사업비는 사적 용도가 아닌 원고 회사의 일반 운영비로 사용하였고, 해당 금액을 변제공탁하는 등 피해 회복을 위하여 노력함
 - 현장실태조사 결과 과제 자체는 성공적으로 수행함
 - 산업기술혁신사업 공통운영요령은 환수 기준의 적정한 행사를 위하여 그 기준을 점점 구체화하여 왔으므로, ‘환수’가 반드시 전액 환수를 의미하는 것은 아님
 - 횡령 금액은 전체 사업비의 16%, 정부출연금의 26%에 불과하고, 연차에 따라서는 횡령 금액이 전혀 존재하지 않는 경우도 존재하는 점
- 특정 연도의 횡령 비율이 30%를 초과한다고 하여 전 수행기간에 대해 출연금 전액을 환수하는 것은 지나치게 과도함(대구지방법원 2015구합23481 판결)

3

학생인건비 공동관리 사례

○ 용도 외 사용을 인정한 사례

연구책임자의 지시 내지 최종 승인이 있었다면 자발적 사용이 아닌 용도 외 사용에 해당한다고 판단한 사례

- 「구 BK(두뇌한국)21 플러스 사업 관리 운영에 관한 훈령」 및 「구 BK(두뇌한국)21 플러스 사업 관리 운영 지침」이 학생인건비의 공동관리를 엄격하게 금지하는 이유는 횡령이나 유용을 사전에 차단하여 대학원생 권리 보호하고 연구비 집행 투명성 제고하기 위한 것으로, 참여대학원생들에게 개별적으로 지급된 금액은 해당 학생연구원에게 최종적으로 귀속되어야 하고, 그 돈의 회수는 엄격히 금지됨

- 이러한 취지 및 증거(원고의 지시에 따랐다는 증인들의 진술, ‘최종 승인’ 했다는 원고의 진술 등)에 따르면 ‘용도 외 사용’의 처분사유 존재함(서울고등법원 2018누65004)

학생연구원이 착오로 지급받은 금액을 반납한 경우라도 연구실 공동경비로 관리하였다면 용도 외 사용에 해당한다고 판단한 사례

- 구 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제12조 제5항 [별표 2] 비고 2.는 ‘학생연구원에게 지급되는 학생인건비는 공동관리해서는 안 된다’라고 규정하고 있는데, 이는 학생연구원에게 지급되는 인건비가 학생연구원 본인에게 바로 귀속되게 하여 그의 자유로운 처분이 대상이 되도록 하고 나아가 학생연구원의 생활을 보호하고자 함에 있으므로, 교수나 연구책임자가 학생연구원들이 지급받은 학생인건비를 회수하여 이를 연구개발과제의 수행을 위한 공금에 혼입하는 순간 그 자체로 용도 외 사용에 놓인다고 할 것임.

- 학생 N이 2014. 5.부터 2015. 2.까지는 석사 후 연구원으로, 2015. 3.부터는 박사과정 연구원으로 근무하던 중 착오 등으로 2015. 3.경 석사 후 연구원으로서 학생인건비를 지급받았다고 하더라도, N이 그 기간 원고의 연구실에서 근무하여 이 사건 과제의 참여연구원을 변경하기 위한 적절한 절차를 거치지도 않았던 이상 N에게 지급된 학생인건비는 일단 N에게 귀속되고, 원고가 이를 다시 임의로 회수하여 공동관리하는 것은 그 자체로 학생인건비의 용도 외 사용에 해당한다고 판단되는 점 등을 고려할 때 원고가 학생 N의 학생인건비를 회수하여 연구실 공동경비로 관리한 사실을 충분히 인정할 수 있으므로, 이 사건 처분서유가 존재한다고 판단함(서울행정법원 2020구합50140)

○ 용도 외 사용을 부정한 사례

참여연구원이 ‘추가계상’으로 지급받은 인건비를 다른 학부생에게 개인적 송금, 다른 부처 과제 인건비 포함 등 공동경비 산정의 위법과 관련한 원고의 주장 중 일부 받아들여 참여제한 및 환수처분을 취소한 사례

- 「구 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 등 관련 법령이 공동관리 엄격하게 금지하며, 위 규정의 위임에 따른 「구 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규칙」 [별표 제2호] 연구개발계획서 서식에 따르면 학위과정별로 월 급여 등 기재하도록 되어 있음. 참여연구원이 ‘추가계상’으로 지급받은 인건비를 다른 학부생에게 개인적 송금하는 방법은 횡령, 유용의 위험이 있어 허용되지 않고, ‘공동관리’에 해당함

- 일부 금액이 연구실 운영비로 반납된 것인지 증거 부족. 진상조사 결과는 실제 용도를 직접 확인한 결과는 아님. 증인 관련 진술 신빙성 탄핵

- 각 사업별로 공동관리 된 인건비 액수 특정할 수 없음(무관한 과제 인건비가 포함되어 있는데 그 금액을 특정할 자료 없음, 나머지 금액도 각 사업 관련 공동경비로 나눌 합리적 근

거 없음)

- 피고들 발주 과제 외 다른 부처 과제 인건비가 포함되어 있음. 인하대 산학협력단은 학생 인건비 통합관리제도를 시행하여 학생인건비 부분 모아 연구책임자 단위로 통합관리함. 추가계상하여 지급받아 연구실 운영비로 반납한 돈에 다른 부처 주관 과제 인건비로 지급받은 돈 포함되어 있을 가능성 배제할 수 없음. 또한 일부 금액(약 295만 원)은 사실관계 및 정황상 타 부처 과제 인건비에 해당하며, 피고들은 해당 금액 출처가 이 사건 과제 인건비라는 점에 대한 근거 제시하지 못하고 있음[피고는 이 사건 인건비는 ‘학생인건비’ 이고 타 부처(지식경제부)가 지급한 돈은 ‘외부인건비’로서 지급항목이 다르므로 무관하다고 주장하나, 타 부처 인건비도 학생인건비 통합관리제도에 의해 관리되면서 인건비로 지급되었으므로 받아들이지 않음](서울고등법원 2018누65004)

○ 재량권의 일탈·남용이 문제된 사례

학생인건비 공동관리에 적용되는 참여제한 기간 ‘5년’은 참여제한 기간의 상한으로 해석해야 한다고 판단한 사례

- 구 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정에서 ‘용도 외 사용금액에 학생인건비가 포함된 경우’ 참여제한 기간을 ‘5년’으로 규정하였는데, 다른 용도 외 사용 경우와 달리 태양 등 경중 등을 불문하고 학생인건비가 포함되었다는 이유만으로 참여제한 기간의 상한을 적용하도록 정한다는 점에서 부당하므로, 그 기간은 확정적인 것이 아니라 최고한도라고 보아야 함

- 학생연구원들의 인건비가 공동관리되었다고 하더라도 그 중 상당 부분이 적발 전에 인건비로 실제 지급된 사정 등을 고려할 때 참여제한처분은 이로 인하여 달성하고자 하는 학생인건비의 충실한 지급 등 공익에 비하여 원고 불이익이 지나치게 가혹하여 재량권을 일탈, 남용한 위법이 있음.

- 다만, 사업비 환수처분 및 제재부가금 부과처분은 규정에서 정한 기준에 부합하거나 오히려 그 기준에 따라 산정되는 것보다 적은 금액에 해당하므로, 재량권을 일탈, 남용하여 위법하다고 보기 어려움(서울행정법원 2019구합83625)

- 구 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정에서 ‘용도 외 사용금액에 학생인건비가 포함된 경우’ 참여제한 기간을 ‘5년’으로 규정하였는데, 용도 외 사용금액에 학생인건비가 포함된 경우에도, 그 사용금액의 액수, 사용 경위 및 사용처, 용도 외 사용금액이 연구개발비에서 차지하는 비율, 용도 외 사용금액에서 학생인건비가 차지하는 비율 등에 따라 그 경중에 상당한 차이가 있으므로, 각 사안의 경중에 따라 적정한 참여제한 기간을 정함이 타당하고, 따라서 5년의 참여제한기간을 정한 위 규정은 참여제한기간을 일률적·확정적으로 정한 것이 아니라 최고한도를 정한 것이라고 보아야 함.

- 피고는 용도 외 사용금액에 학생인건비가 포함되었다는 사유만으로 다른 제반 사정을 전혀 고려하지 않고 5년의 참여제한처분을 하였다는 점 등을 고려할 때, 참여제한처분은 이로 인하여 달성하고자 하는 공익에 비하여 원고 불이익이 지나치게 가혹하여 재량권을 일탈, 남용한 위법이 있음.
- 다만, 사업비 환수처분 및 제재부가금 부과처분은 관련 규정에서 정한 기준에 부합하고, 연구기관, 연구책임자, 교수연구원 등으로 하여금 학생인건비를 그 사용용도에 맞게 사용하도록 유도함으로써 학생연구원의 권익을 보호하는 데 목적이 있어 공익이 상당한 점, 반면 환수액 및 제재부가금 부과액은 비교적 소액이어서 그로 인한 불이익이 크지 않은 점 등을 종합하면, 재량권을 일탈, 남용하여 위법하다고 보기 어려움(서울행정법원 2020구합50140)

학생인건비의 ‘용도 외 사용’에 대한 참여제한처분 및 환수처분의 양정을 다룬 사례

- 환수처분은 공동관리된 인건비 부분에 국한하여 이를 환수하는 것을 내용으로 하고, 지급된 총액의 12.13%에 해당하는 금원만 환수하는 것이므로, 이로 인하여 원고가 입게 되는 불이익은 공익 목적 달성을 위해 필요 최소한의 정도에 국한되는 것으로 보임
- 참여제한 처분은 공동관리금이 대부분 연구실의 회식, 학생들 등록금, 급여, 학회 여비 등 학생들의 이익을 위하여 학생들 필요에 따라 지출되었고, 원고는 학생 필요에 따른 공동관리금의 지출을 폭넓게 허용하는 등 소극적으로 관리에 관여하고 개인적 이익을 취하지 아니한 점, 감사원의 감사 결과에서도 원고에 대한 주의 촉구만을 요구하고 징계를 요구하지는 아니한 점, 원고가 감사원 감사 이후 공동관리금을 모두 학생들에게 반환되도록 하여 연구실에서 인건비 공동관리는 더 이상 이루어지지 않은 점을 고려하면, 4년의 국가연구개발사업의 연구 기회를 박탈하는 것은 지나치게 가혹하고 인건비의 ‘용도 외 사용’에 따른 제재 및 재발방지는 원고에 대한 환수처분으로도 충분한 것으로 보임(서울행정법원 2016구합52620).

사유별 검토 : 거짓 기타 부정한 방법

1

검토 요약

- ‘거짓 기타 부정한 방법으로 연구개발을 수행한 경우’는 ① 표절, 위·변조 등 연구부정 행위 외에도 ② 보고서 허위 작성 등 연구개발을 수행하는 과정에서 부정행위를 저지른 경우, ③ 부정한 방법으로 연구개발 과제에 선정된 경우 등을 모두 포함
- 이 중 부정한 방법으로 연구개발 과제에 선정된 경우는 적극적인 허위나 기망 행위를 한 경우 뿐만 아니라 결격 사유가 존재함에도 이를 알리지 아니한 경우 등과 같이 소극적인 묵비 행위까지 모두 해당된다고 판단하고 있음

2

사례 검토

- 표절 등 연구부정행위가 문제된 사례

원고가 타사의 제품을 표절하여 이 사건 과제를 수행하였는지 문제된 사례

- 원고의 시제품과 타사의 제품은 크기, 규격, 디자인, 사용한 LED의 성능 등 사양이 완전히 동일하고 육안으로도 차이를 쉽게 구별할 수 없었으며, 원고는 일부 차이점을 주장하나 이에 대한 객관적인 검증을 받았다고 보기 어려움.
- 원고는 현장조사 당시까지도 금형의 도면과 금형을 제시하지 못하였으므로, 이러한 사정을 종합하면 원고는 타사 제품을 수정없이 시제품으로 제출하였거나 적어도 표절하여 시제품을 제작한 것으로 판단됨(대구지방법원 2017구합21038).

연구자의 자기표절을 이유로 하는 처분 사유를 인정한 사례

- 구 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」은 “연구자 자신의 연구개발 자료 또는 연구개발성과 등에 사용하기 위하여 연구자 자신 또는 다른 사람의 연구개발 자료 또는 연구개발성과 등을 표절하는 행위”를 연구부정행위로 규정하여 금지하고 있음. 이처럼 관련 법령에서 자신의 연구개발 자료를 표절하는 자기표절도 연구부정행위로 규정하고 있는 이상 처분사유는 인정됨
- 보고서 작성 과정에서 표절한 그림과 동일한 실험결과를 얻기 위해 다시 실험을 수행했다거나 그림 내용을 설명하는 문구를 다소 다르게 기재했다 하더라도, 그림의 출처를 표시하지 않은 이상 원고의 행위는 자기표절에 해당하고, 원고가 해당 그림이 자신의 다른 보고

서에 게재되었던 것임을 인식하고 있었던 이상 원고에게 자기표절의 고의가 없었다고 볼 수 없음(서울행정법원 2020구합57462)

- 원 문헌만 인용하고 원고 자신이 저자인 환경부 관련 문헌은 재인용하지 않은 이유는 ‘부당한 자기인용’을 범하지 않기 위해 2차 인용을 표시하지 않은 것일 뿐이라는 원고 주장에 대해, 자기표절도 구 「환경기술개발사업 운영규정」상 연구부정행위로 규정되어 있으며, 자기표절도 연구부정행위로 평가할 수 있음(대법원 2015다5170), ‘본 연구에서 산출한 값임’이라 기재하여 이번 연구 성과인 것 같은 외관이 작출된 점 등을 근거로 받아들이지 않음(대법원 2019두34654)

연구부정행위(표절)의 처분사유를 인정하여, 해당 연도 출연금의 1/2에 관하여 한 환수처분을 적법하다고 인정한 사례

- 원고는 이 사건 환수처분이 구 「환경기술개발사업 운영규정」 [별표 3] 비고1)(“환수 대상 금액은 최초협약일부터 현재까지의 환수 대상 금액이며 제30조 제8항의 규정에 의한 정밀 정산을 실시하여 결정”)을 위반하였다는 취지로 주장

- 규정들을 종합하면 비고1)은 출연금 환수기준에 관하여 ‘환수 대상 금액’으로 규정하고 있는 경우에만 적용되는 것이라 봄이 타당한데 이 사건 환수 처분의 사유는 ‘거짓 또는 부정한 방법으로 연구개발을 수행한 경우’로서 출연금 환수기준에 관하여 ‘부정행위가 이루어진 연도부터 부정행위가 적발된 해당 연도까지의 출연금 전액 이내’로 규정되어 있어 비고1)이 적용되지 않는다고 판단함

- 구 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 및 구 「환경기술개발사업 운영규정」은 ‘거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 연구개발을 수행한 경우’에 부정행위가 이루어진 연도부터 부정행위가 적발된 해당 연도까지의 출연금 전액 이내로 환수 처분을 할 수 있고, 위반행위의 경중과 연구개발과제의 목표달성 가능성 등을 고려하여 사업비 환수금액을 감액할 수 있다고 규정하고 있음. 제재조치평가단은 원고들이 연구과제를 일부 수행한 점을 고려하여 해당 연도(1차년도) 출연금의 1/2만 환수한다는 심의결과를 내었고, 피고는 이를 반영하여 위반행위의 경중과 연구개발과제의 목표달성 가능성 등 원고에게 유리한 사정들을 고려하여 감액하여 처분한 것으로 적법함(대법원 2019두34654)

○ 연구비 집행 내역을 허위로 작성한 행위

연구기간 이후 개최하는 종합세미나를 위하여 비용을 지출하면서 연구기간 중에 개최하는 행사에 지출한 것처럼 미리 결제 및 집행내역서를 작성한 행위가 거짓이나 부정한 방법으로 연구개발을 수행한 경우에 해당한다고 한 사례.

- 전문기관인 국민체육진흥공단이 작성한 스포츠산업기술개발사업 관리지침 제12의 나.항에

의하면, ‘연구개발비는 협약기간 종료일까지 입고 완료한 경우에 한하여 집행할 수 있고, 전문기관의 사전승인을 득한 경우와 협약기간 중 지출원인행위가 완료된 금액은 예외’로 함.

- 실제 세미나는 연구기간 종료 후 개최되었는데, 연구기간 종료 전에 세미나 개최 비용을 집행한 것처럼 집행내역을 작성한 행위는 구 과학기술기본법 제11조의2 제1항 제7호에서 말하는 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 연구개발을 수행한 경우로서 참여를 제한할 사유에 해당함(서울행정법원 2018구합2028 판결, 서울고등법원 2019누66301 판결)

○ 연구비 집행 증빙을 임의 작성하였으나 실제 사용내역과 일치하는 경우

국내출장 증빙 간이영수증 재사용 및 실제 참석한 연구원의 회의록 서명과 관련하여 증빙자료가 잘못 되었더라도 실제 출장 및 회의 개최 사실이 인정된다면, ‘거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 연구개발을 수행한 경우’에 해당하지 않는다고 판단한 사례

- 원고는 모텔 숙박내역이 출장에 의한 것이었음을 증빙하기 위해, 다른 일시에 동일한 숙박업소를 이용한 후 공급받은 간이영수증의 작성년월일을 수정하여 증빙자료로 제출하였고, 실제 해당 회의에 참석한 사람의 서명을 받지 않고 회의록을 임의 작성하고 서명하였음
- 실제 출장 목적으로 숙박을 하였고 회의를 개최하였다면, 증빙서류를 임의로 작성한 행위만을 두고 참여제한 사유로서의 ‘거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 연구개발을 수행한 경우’에 해당한다고 보기 어려움(대전고등법원 2016누10679)

○ 연구개발계획서상 민간부담금으로 출자 또는 부담하는 인건비 및 시설공사비를 허위 작성한 사례

연구개발예산 중 시설 설치공사비를 민간부담금으로 부담하고, 실제 과제에 참여하지 않는 인력을 연구원으로 등록하여 그 인건비 상당 금액을 수행기관이 민간부담금 현물로 부담하였다고 기재하는 것은 거짓 기타 부정한 방법으로 과제를 수행한 경우에 해당한다고 판단한 사례

- 원고 회사는 혐기소화조 설치공사에 관하여 그 설치 비용 중 30억원을 민간부담금으로 출자하고, 5명의 참여연구원 급여를 현물로 부담한 것으로 작성한 사업비사용실적보고서를 작성하고 허위 증빙자료를 첨부하여 제출하였으나, 실제로는 해당 시설은 이미 설치된 상태였고 과제에 참여한 바 없는 허위 연구원인 사실이 인정됨
- 실제 지출하지 아니한 민간부담금을 출자하여 지출한 것처럼 예산에 허위계상한 것은 ‘거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 연구개발을 수행한 경우’에 해당한다고 판단(서울고등법원 2017누61609)

○ 중복 과제 수행에 관하여 거짓 기타 부정한 방법이 문제된 사례

중복 과제 수행에 대해 거짓 기타 부정한 방법을 인정한 사례
대상 과제와 내용이 중복된 타 과제를 수행하면서 그 수행사실을 고의로 누락했다고 판단하여 구 과학기술기본법 제11조의2 제1항 제7호를 근거로 참여제한 및 1차년도 정부출연금 전액 환수 처분을 한 것이 적법하다고 한 판단(서울행정법원 2019구합52478 판결, 서울고등법원 2019누52746 판결)

○ 수행자격 결격 사유를 밝히지 아니한 것이 거짓 기타 부정한 방법으로 선정 또는 수행한 경우에 해당하는지 문제된 사례

과제 ‘선정’ 과정에서 ‘3책 5공’ 위반 사실을 밝히지 아니한 것도 거짓 기타 부정한 방법으로 선정된 경우에 해당한다고 판단한 사례
- 구 과학기술기본법 제11조의2 제1항 제7호의 ‘거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 연구개발을 수행한 경우’에서 ‘수행’의 의미는, 거짓이나 부정한 방법으로 연구개발사업비를 수령한 경우 이를 환수하려는 위 규정의 입법취지에 비추어 볼 때, 연구개발과제의 신청단계에서부터 종료단계에 이르기까지의 모든 과정을 널리 포함하는 것으로 해석함이 타당하다. 따라서 이 사건 관리규정 [별표 5]가 ‘거짓 또는 부정한 방법으로 선정된 경우’를 사업비 환수 사유의 하나로 규정하고 있는 것은 위 법률의 위임범위를 벗어난 것이 아니라, 위 법률에서 정한 사유를 보다 구체화하여 규정한 것이라고 볼 수 있음 - 과제 신청 당시에는 3책 5공 위반 상태 아니어도, 과제 선정 당시 및 협약용 계획서 제출 당시 최근 다른 과제 선정되어 3책 5공 위반됨을 분명히 밝히지 않은 채 협약 체결하였다면 거짓 기타 부정한 방법으로 선정된 경우에 해당함(대법원 2019두41836)¹⁰⁾

과제 신청 당시 ‘중소기업’에 해당했으나 수행 기간 도중 ‘중견기업’이 되었는데 이를 고지하지 않은 채 연구개발계획서 및 연차계획서에 ‘중소기업’으로 기재하여 제출한 사안에서, 최초 신청 당시에만 중소기업 지위에 있으면 되므로 연차협약을 ‘거짓이나 그 밖의 부정한 방법’으로 체결하거나 수행했다고 볼 수 없다는 원고 주장을 배척하고 처분사유를 인정한 사례
- 해당 과제는 법령 및 규정 해석상 과제 신청 당시 뿐만 아니라 각 연차별 협약을 체결하는 시점에도 계속하여 중소기업 지위에 있어야 하는 경우임 - 원고 회사가 연구개발계획서를 제출하면서 약 1년 8개월 전에 발급된 벤처기업 확인서를 제출한 것은 1차 협약 기간 시작 시점에 이미 중소기업 지위를 상실한다는 것을 숨기기 위

10) 동시에 ‘그밖에 국가연구개발사업을 수행하기 부적합한 경우로서 협약의 규정을 위반한 경우’에도 해당할 수 있다고 판단함

한 방편으로 보이며, 이러한 점에 비추어 보면 원고들 또한 이 사건 연구과제는 원칙적으로 중소기업에 의해 수행되어야 한다는 점을 알고 있었던 것으로 봄이 상당함

- 피고가 연차협약 체결 과정에서 중소기업 증빙서류를 요구하지 않았음을 기화로 원고 회사 기업 유형이 중견기업으로 변동된 사정을 고지하지 않은 채 허위 사실이 기재된 연구개발계획서 및 연차계획서를 제출한 것으로 봄이 상당함

(서울행정법원 2020구합68608)

○ 보고서의 미제출이 연구부정행위에 해당한다고 판단한 사례

구 중소기업기술혁신법 시행령에서 ‘연구개발 자료나 결과를 위조 또는 변조하거나 표절하는 등의 연구부정행위를 한 경우’ 중 하나로 ‘정당한 사유 없이 연구개발 진도보고서 또는 최종보고서를 제출하지 않은 경우’를 규정한 것이 위임입법 한계를 일탈하지 않았다고 본 사례

- 구 중소기업기술혁신법은 참여제한 및 출연금 환수 사유로 ‘연구개발 자료나 결과를 위조 또는 변조하거나 표절하는 “등”의 연구부정행위를 한 경우’를 규정하므로, 연구부정행위가 위조 변조 또는 표절에 한정된다고 볼 수 없음.

- 정부출연금의 용역의 대가라기보다 협약상 의무이행을 조건으로 지급된 지원금의 성격을 가지므로, 최종보고서 미제출을 환수대상으로 삼지 않으면 구 중소기업기술혁신법 취지가 몰각되므로, 최종보고서 제출에 정당한 사정이 없다면 연구부정행위에 준하는 사정으로 보는 것이 마땅함.

- 따라서 시행령 별표는 구 중소기업기술혁신법의 ‘연구부정행위’에 관한 위임내용을 구체화한 것으로 볼 수 있음(서울행정법원 2018구합73522 판결)

사유별 검토 : 기타 협약 위반

1

검토 요약

- 구 과학기술기본법 제11조의2는 제1항 제1호 내지 제7호에 열거한 제재 사유 외에 “그밖에 국가연구개발사업을 수행하기 부적합한 경우로서 협약의 규정을 위반한 경우” (제8호)를 제재 사유로 규정하고 있으며, 산업기술혁신촉진법 및 중소기업기술혁신촉진법도 동일한 취지의 조항을 두고 있음
- 협약 위반을 이유로 하는 제재 사유는 ① 해당 과제의 연구개발지원협약서 본문의 제재 조항 또는 ② 협약서에서 준수의무를 부과하고 있는 소관 부처별 요령/규정상 제재 조항에 열거된 사유 중 과제를 계속 수행하기 부적합하다고 판단할만한 중대한 위반행위에 해당하여야 함

2

사례 검토

- 협약상 부가된 특약 조건 위반이 문제된 사례

원고가 과제 수행 도중 기초과학연구원 단장으로 선임된 사정을 ‘국가연구개발사업을 수행하기 부적합한 경우’로서 ‘협약의 규정을 위반한 경우’로 인정한 사례

- 이 사건 협약의 부가조건에는 주관연구책임자가 연구 중에 기초과학연구원 연구단장, 그룹리더 등 타 사업으로 이동하는 경우 한국연구재단은 이를 불성실한 연구로 간주한다고 규정되어 있으며, 주관연구책임자인 원고는 협약 체결 후 기초과학연구원 단장으로 선임되었음. 주관연구책임자가 기초과학연구원 단장으로 선임되어 양쪽의 연구를 병행하는 것을 허용하지 않고 있음은 협약 문언상 분명하고, 구 과학기술기본법 제11조의2 제8호는 국가연구개발사업을 수행하기 부적합한 경우로 ‘협약의 규정을 위반한 경우’를 규정하고 있으므로, 협약 부가조건 위반으로서 제8호 처분사유에 해당함 (서울행정법원 2017구합5782)

- 사업비 사용실적 보고서를 거짓 작성한 사례¹¹⁾

인보이스를 위조하여 사업비 사용실적 보고서에 첨부하여 제출한 것은 ‘사업비 사용실적

11) 본 사례는 산업기술혁신촉진법에 따른 제재 사례로, 산업기술혁신촉진법 및 관련 규정상 협약 위반 사유로 사업비 사용실적 보고서를 거짓 작성한 경우가 포함되어 있음. 명시적으로 협약 위반 사유로 규정되어 있지 아니한 경우에는 거짓 기타 부정한 방법으로 과제를 수행한 경우에 해당할 수 있음

보고서를 거짓으로 작성한 경우’로서 협약 위반에 해당한다고 판단한 사례

- 원고가 인보이스를 사업비 사용실적 보고서에 증빙자료로 첨부하여 제출한 이상 위 인보이스는 사업비 사용실적 보고서의 일부가 된다고 봄이 타당하므로, 원고가 위조한 인보이스를 사업비 사용실적 보고서에 첨부하여 제출한 것은 구 산업기술혁신 촉진법 시행령 제14조의3 제1항 제1호 소정의 ‘사업비 사용실적 보고서를 거짓으로 작성한 경우’에 해당함.
- 구 산업기술혁신 촉진법령 등 관련 규정이 ‘사업비 사용실적 보고서를 거짓으로 작성한 경우’를 사업비를 횡령, 편취하거나 목적 외 용도로 유용한 경우와 별개의 처분사유로 규정한 것은 사업비 사용실적 보고서의 내용 및 자료의 진실성 및 진성성을 담보하기 위한 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 원고가 실제로 해당 비용을 회의장 사용료 등 세미나 개최비로 사용하였는지 여부와 관계없이 위조한 인보이스를 사업비 사용실적 보고서에 첨부하여 제출한 원고의 행위는 ‘사업비 사용실적 보고서를 거짓으로 작성한 경우’에 해당함(대전지방법원 2019구합108106)

재량권의 일탈·남용이 문제된 사례

1

검토 요약

- **극히 불량**을 이유로 하는 참여제한 및 출연금 환수 처분에 대해서는 ‘**성실한 수행**’이 인정되면 참여제한 기간 또는 환수금액을 감경 또는 면제할 수 있음
 - 이 때의 성실수행 여부는 구 국가연구개발사업관리규정 제27조의2에 열거한 ① 도전적 목표 설정, ② 환경 변화 등 외부 요인, ③ 연구수행 방법 및 과정이 체계적이고 충실한 경우를 기준으로 판단
- **그 외의 참여제한 사유**에 대해서는 법령에 정한 참여제한 기간 또는 출연금 환수금액은 ‘**최상한**’에 해당하며, 처분청에 재량적 권한이 있다고 보고 있음
 - 제재의 원인이 된 위반사실의 내용과 성질, 제재에 의하여 달성하려고 하는 행정목적, 제재 양정의 기준 등 여러 요소를 종합하여 판단할 때에 그 제재 내용이 객관적으로 명백히 부당하다고 인정되는 경우에는 제재 처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 재량권을 일탈 또는 남용한 것으로 인정될 수 있음(대법원 2002. 9. 24. 선고 2002두6620 판결)
- 처분청의 훈령이나 고시, 예규 등의 형식으로 제정한 연구개발사업에 관한 규정상 참여제한 및 출연금 환수의 세부 기준을 적용한 처분에 관하여,
 - 그 처분 기준이 그 자체로 헌법 또는 법률에 합치되지 아니하거나 위 처분기준에 따른 제재적 행정처분이 그 처분사유가 된 위반행위의 내용 및 관계법령의 규정 내용과 취지에 비추어 현저히 부당하다고 인정할 만한 합리적인 이유가 없는 한 선불리 그 처분이 재량권의 범위를 일탈하였거나 재량권을 남용한 것이라고 판단해서는 안 된다고 보면서도(대법원 2007. 9. 20. 선고 2007두6946 판결 참조), 해당 규정은 행정청 내부의 사무처리준칙을 정한 것에 지나지 아니하여 대외적으로 국민이나 법원을 기속하는 효력이 없으므로, 실제 재량권의 일탈남용 여부는 세부 처분기준만이 아니라 관계 법령의 규정 내용과 취지에 따라 판단되어야 함(서울행정법원 2020구합67995판결)

2

사례 검토

○ 연구개발 결과의 성실한 수행은 임의적 감면 사유에 해당한다고 판단한 사례

연구개발결과에 대한 최종평가 결과 ‘성실 실패’에 해당한다면 구 과학기술기본법 제11조의2 제1항 제1호 소정의 연구개발의 결과가 ‘극히 불량’한 경우에 해당하지 않는다는 주장을 배척한 사례

- 연구개발의 결과가 극히 불량하여 중앙행정기관이 실시하는 평가에 따라 실패한 연구개발과제로 결정된 경우에는 비록 연구개발을 성실하게 수행한 것으로 인정되더라도 구 과학기술기본법 제11조의2 제1항 제1호에 따른 참여제한 및 출연금 환수 제재가 가능하고, 연구개발의 성실한 수행은 단지 임의적 감면 사유에 불과함(서울고등법원 2016누37500)

○ 합산 기간에 적용되는 5년의 상한은 복수의 과제에서 각각 참여제한을 받는 경우에는 적용되지 않는다고 판단한 사례

두 개의 연구개발과제에 대한 연구개발비를 용도 외로 사용하였다는 이유로 각 과제에 대하여 각 3년의 국가연구개발사업 참여제한 처분을 한 사안에서, 각 과제의 참여제한기간을 별도로 정하여 합산하여서는 안 되고 총 참여제한기간은 구 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제27조 제2항에 따라 합산하여 5년의 상한으로 하여야 한다는 원고의 주장을 배척한 사례

- 구 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제27조 제2항은 ‘하나의 연구개발과제’에 대하여 둘 이상의 위반행위가 있는 경우의 참여제한 기간의 합산에 대하여 규정한 것일 뿐이고, 수 개의 연구개발과제에 대하여 각 연구개발과제 별로 참여제한사유가 발생한 경우에 적용되는 것이라고 보이지 않음.

- 오히려 구 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제27조 제3항의 문언 및 그 규정 취지를 종합하여 보면, 비록 이 사건 각 과제에 대하여 동일한 날 참여제한의 처분이 이루어졌다고 하더라도 그 처분은 별도의 참여제한처분으로서 참여제한기간을 각 과제별로 참여제한기간을 산정하여 제1과제의 처분 종료일 다음날을 제2과제의 처분 시작일로 함이 타당하다고 판단함.

구 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제27조 제3항은 둘 이상의 연구개발과제를 수행하던 중 하나의 연구개발과제로 인하여 참여제한을 받은 자에 대하여 다른 연구개발과제로 인하여 다시 참여제한을 하는 경우 그 기간의 기산일은 진행 중인 참여제한기간이 종료되는 날의 다음 날로 하여야 한다고 규정하고 있음.

위 규정은 각각의 과제에 대한 위반행위로 각 참여제한처분을 받을 경우 각각 별개의 처분으로 취급하여 참여제한기간을 산정하는 것을 당연한 전제로 하는 규정임.

위 규정은 하나의 과제에 관하여 이미 참여제한처분을 받은 자가 다시 다른 과제에 관하여 별도의 참여제한처분을 받게 되는 경우, 후행 참여제한처분기간의 기산일을 선행 참여제한

처분 기간에 포함시키게 되면 선행 또는 후행 참여제한처분의 전부 또는 일부가 무용해지는 점, 당사자가 수 개의 과제에 관한 각 참여제한 처분을 동시에 함께 받는 경우에는 각 처분의 참여제한기간의 합산 기간이 최장 참여제한기간의 한도로 한정되지만 각기 다른 시기에 수 개의 과제에 대한 각 참여제한처분을 받는 경우에는 위와 같은 제한 없이 각 처분 별로 참여제한기간을 정하게 되어 최장 참여제한기간의 한도로 초과하게 될 것인데, 이와 같은 결과는 같은 정도의 위법 내지 비위행위를 저지른 자에게 우연한 사정에 따라 다른 법적 규율을 받게 하는 것으로서 형평의 원칙에 반할 우려가 있는 점을 그 취지로 하는 것으로 보임(서울행정법원 2019구합87535)

○ 재량권을 일탈·남용하지 않았다고 판단한 사례

- 이 사건 과제 기술개발 목표 8가지 중 원고들이 수행한 6가지 항목에 대한 시험성적서를 제시하지 못하였고, 과제의 가장 중요하고 핵심적인 목표인 시제품 개발 목표도 달성하지 못하였으므로, 과제는 전반적으로 제대로 달성되지 못한 것이며 참여기관은 과제를 성공적으로 수행하여야 할 공동의 책임이 있었고 최종평가위원회도 원고에게 과제 실패의 책임이 있다고 평가하였고, 이 사건 처분의 내용은 「지역산업육성사업 운영요령」 제 49조 제1항 [별표2]의 사례별 처분기준 내에 있으므로 재량권을 일탈, 남용한 경우에 해당하지 아니함(서울행정법원 2019구합77095)
- 원고는 1차년도 목표를 수행하였으나 핵심이 되는 동력전달계 설계 및 제작은 대부분 이루지 못하였고, 정부출연금의 아무런 성과없이 허비되었다는 점에서 사업비를 환수하고 참여제한 등 제재를 가할 필요성이 인정된다는 점과 이 사건 처분이 「구 산업기술혁신사업 공통 운영요령」에 정한 제재기준의 범위 내에서 행하여 졌고, 일부 환수금액의 감경이 이루어진 점을 고려하면 재량권을 일탈, 남용한 경우에 해당하지 아니함(서울행정법원 2018구합85921).
- 원고에게 면제 또는 감경 사유가 존재함에도 피고가 이를 고려하지 않고 최고 부과율을 적용한 것은 재량권을 일탈, 남용하였다고 주장하였으나 산업기술혁신촉진법 시행령에 따르면 이는 최고 부과율을 의미하지 않으며, 피고 행정청은 이미 원고가 자발적으로 사업비를 반납한 경우를 참작하여 제재부과금을 감경한 사실이 있으므로, 이를 두고 피고의 처분이 재량권을 일탈남용한 경우에 해당한다고 볼 수는 없음(서울행정법원 2015구합59068).
- 사업비를 관리계좌에서 타 계좌로 이체하여 사용한 행위에 관하여 원고는 사업비를 이체하여 사용하기는 하였으나 1) 실제 사업 수행을 위한 용도로 사용하였고, 2) 이후 이체한 사업비를 관리계좌에 반환하였으며, 3) 사업을 성공적으로 완료하였음을 고려할 때 처분이 너무 가혹하다고 주장함
- 실제 사업을 위한 용도로 사업비를 사용하였고, 용도 외로 사용된 사업비를 원고들이 반환하였으며, 과제를 성공적으로 수행하였음을 고려하더라도, 실제 계상된 비목 용도로 집행하지 않은 사실이 인정되고, 용도 외 사용금액이 총 사업비 대비 19.6%로 국가연구개발사업관리규

정상 3년 이내의 참여제한 처분 대상에 해당함

- 용도 외 사용금액이 관리계좌에 회복된 경우 1년 이상 줄이게 되어 있어 실제 2년을 줄였고, 환수금 및 제재부가금 역시 법령상 처분 기준 내에 있다면, 재량권을 일탈남용한 과도한 처분으로 볼 수 없음(서울고등법원 2019누54278)

- 연구개발결과 불량을 이유로 협동연구기관인 원고에 대하여 2차년도 사업비의 50%를 환수하는 처분을 하자 연구를 성실히 수행하였다는 등의 사정을 들어 재량의 일탈남용을 주장한 사안

- 피고 행정청은 협동연구기관의 지위에 있는 원고의 지위를 고려해 주관연구기관과의 환수액 규모 및 비율에 차이를 두어 원고에게 2차년도 사업비에 한하여 그중 절반에 그치는 3,000만원의 사업비만을 환수하도록 감경하였는바, 설령 과제의 실패에 주관연구기관의 귀책이 더 크다고 하더라도 원고에게 사업비 일부만 환수한 처분이 현저히 부당하다거나 재량을 일탈남용한 것이라고 볼 수 없음(서울행정법원 2018구합76002)

- 1차년도 연구개발결과가 불량하다는 이유로 주관기관인 원고에게 지급한 정부출연금 중 연구시설 장비 및 재료비를 제외한 나머지 금액을 환수하고 3년의 참여제한 처분을 한 사안

- 관련 법령상 연구개발결과가 극히 불량한 경우 참여제한 3년, 출연금 환수 범위를 '출연금 전액 이내'로 규정되어 있으며, 이 사건 처분은 제재기준 범위 내에서 행하여졌음.

- 원고에게 이미 출연금 중 연구시설 장비 및 재료비를 제외한 금액으로 환수금액의 감경까지 이뤄진 점을 고려하면, 처분이 현저히 부당하다거나 재량을 일탈남용한 것이라고 볼 수 없음(서울행정법원 2018구합85921 판결)

- 정량적 목표 미달성을 이유로 전액 환수처분을 하였다가 사업비가 대부분 연구 수행을 사용된 점, 정성적 성과조차 고려하지 않은 채 전액 환수를 한 것이 지나치게 가혹하다는 이유로 취소된 후, 연구성과목표 달성도를 고려하여 3분의 1을 감경한 금액으로 재처분한 사례

- 판단 기준, 절차, 방법, 내용 등에 객관적으로 불합리하거나 부당하다고 볼만한 특별한 사정이 없다고 판단(서울고등법원 2019누33011 판결)

- 근거법령상 용도 외 사용 금액이 사업비 계정에 회복된 경우 참여제한을 1년 이상 감경할 수 있다는 임의적 감경규정이 있음에도, 구체적 사정을 고려없이 1년만 감경한 점, 용도 외 사용은 담당직원의 착오에 불과한 점, 사업이 성공적으로 완료된 점, 사업비 전액이 사업목적에 따라 사용된 점, 일시적 유용에 불과한 점, 이 사건 환수처분으로 국가는 사업 결과를 무상으로 취득하는 반면 원고는 아무런 이익도 얻지 못하는데다, 존폐 자체가 위협받는 점을 고려하면 지나치게 가혹하여 재량권 일탈 남용으로 위법하다는 주장을 배척한 사례

- 원고가 유용한 금액의 비율이 전체 사업비의 81.6%에 달하고, 위 비율은 규정이 정한 30%를 훨씬 초과하며, 사업비 집행은 사업 수행을 위해 투명하고 공정하게 이뤄져야 하고, 원고의 행위에 대한 비난가능성이 크며, 직원의 착오라 하더라도 이를 의무위반을 탓할 수 없는 '정당한 사유'로 보기는 어려움(서울행정법원 2014구합5651 판결)

- 감사원 감사결과 2,800만원(출연금의 2%가량)의 출연금 편취가 밝혀져, 출연금 509,049,792원의 환수 및 3년의 참여제한 처분을 한 사안에서 재량권을 일탈 남용하지 않아 적법하다고 판단한 사례

- 출연금 집행은 투명하고 공정하게 이뤄져야 하는 점, 사업비 유용은 금액의 다과를 떠나 위반의 정도가 무거운 점, 해당 금액이 사업비 계정에 회복되었다고 볼 자료가 없는 점, 법령이 정한 처분기준에 따라 행해진 것으로, 그 기준 자체가 헌법 또는 법률에 합치되지 않아 그에 따른 처분이 현저히 부당하다고 보기 어려운 점에 비추어 재량 일탈 남용의 위법이 없음(서울행정법원 2016구합51689 판결)

- 과제용으로 구입한 부품을 판매용 장비 부품으로 사용하여 판매하는 방법으로 사업비 용도 외 사용(전체 출연금의 5%)을 이유로 해당연도 출연금 전액 환수 및 3년 참여제한 처분을 한 사안에서 재량권을 일탈 남용하지 않아 적법하다고 판단한 사례

- 용도 외 사용금액이 정부출연금의 5%에 불과하지만, 국가로부터 지원받은 연구비 등을 과제 수행을 위하여 투명하고 정직하게 사용할 의무를 이행하지 아니하였고, 문제된 금액이 전체 지원금에 비하여 크지 않다고 하더라도 그 의무가 경감된다고 볼 수는 없음.

- 과제 수행 중간 평가 결과에서 사업의 성공적 수행이 어려우며, 성과가 미흡하다는 평가를 받은 사실이 인정되므로 과제 수행 결과가 우수하다고 볼 수 없음(서울고등법원 2016누64014 판결)

○ 재량권을 일탈·남용하였다고 판단한 사례

- 용도 외 사용이 문제된 2개 과제 사이에서 용도 외 사용 연구개발비를 구분하지 아니하고 각 연구과제 모두에 대하여 각각 5년의 참여제한 처분을 내린 사례로, ① 관련 형사사건에서 일부 금액에 대해 무죄가 인정된 점, ② 구 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정에 의하면, 이미 국가연구개발사업에 관하여 참여제한 처분을 받은 연구책임자에게 다른 사업과 관련한 사유로 참여제한 처분을 하는 경우에는 참여제한 기간이 서로 중복되지 않도록 정하여야 함에도 각각에 대하여 구 과학기술기본법이 정한 최장기간인 5년의 참여제한 처분을 내렸으며, ③ 관련 규정은 용도 외 사용 금액에 따라 참여제한 기간의 기준을 달리 정하고 있음에도 각 과제에 관하여 용도 외 사용 금액을 특정하지 않은 채 각각 최장 기간의 처분을 한 점 등을 이유로,

- 일부 사실을 오인하였고, 법령이 정한 처분기준을 제대로 적용하지 않았으므로 재량을 일탈남용한 위법을 인정함(서울행정법원 2018구합2028 판결, 서울고등법원 2019누66301 판결).

- 민간부담금 300만원 미납을 이유로 해당 연도 정부출연금 전액인 88,926,000원을 환수한 것은 재량권을 일탈 남용한 처분이라고 판단한 사례

- 환수처분의 경우, ① 운영요령 별표 일반기준은 위반행위의 경중과 과제 목표 달성가능성

을 고려하여 환수금액을 감액할 수 있다고 규정하고 있는 점, ②원고 회사는 과제를 성공적으로 수행해왔고, 나머지 다른 사업들에서 민간부담금을 모두 납부한 점, ③ 미납금 300만원의 29배에 달하는 88,926,000원을 환수당하는 것은 과한 점, ④ 고의로 미납한 사정이 보이지 않는 점을 고려하면 전액 환수처분은 너무 가혹하여 재량의 일탈 및 남용에 해당한다고 판단(서울고등법원 2015누48169 판결)

- 원고들이 ① 인건비 용도의 사업비를 사적인 이익을 위해 소비하거나 빼돌린 것이 아니라 원고 회사의 경영난으로 인해 회사 운영자금으로 우선 사용한 것으로 원고 회사가 종국적으로는 그 대부분을 본래 용도에 따른 인건비로 지급한 점, ②원고들이 이 사건 각 과제를 비교적 성실하게 수행한 점, ③구 「산업기술혁신사업 공통운영요령」은 용도 외 사용 사실을 적발했을 때 해당 금액이 사업비 계정에 이미 회복된 경우에는 참여제한기간을 1년 이상 감경할 수 있다고 규정하고 있는데, 이 사건도 ‘사업비 계정에 이미 회복된 경우’에 해당한다고 볼 수 있는 점, ④ 원고 회사가 입게 될 불이익이 현저히 큰 점 등 고려하여 재량권을 일탈·남용하였다고 판단한 사례(대법원 2016두39870, 2016두39887)

- ① 횡령 사업비의 상당 부분을 사적 용도가 아니라 원고의 일반 운영비 등으로 사용한 점, ② 원고 역시 변제공탁 하는 등 피해회복을 위해 노력한 점, ③ 과제 자체는 성공적으로 수행한 점, ④ 구 「지식경제 기술혁신사업 공통운영요령」 및 구 「산업기술혁신사업 공통운영요령」에서는 환수 기준을 점점 구체화시켜 왔는데, ‘환수’라는 표현을 사용했다 하더라도 반드시 전액 환수를 뜻하는 것은 아닌 점, ④ 횡령금액 비율이 비교적 높은 2차년도 경우는 별론으로 하더라도, 횡령금액이 13%에 불과한 1차년도의 출연금 전부까지 환수하거나 횡령금액 없는 3차년도 출연금까지 환수하는 것은 지나치므로, 전 수행기간의 총 출연금 일체를 환수하는 것은 달성하려는 공익보다 원고가 입게 되는 불이익이 훨씬 커 재량권을 일탈·남용한 위법이 있다고 판단한 사례(대구지방법원 2015구합23481)

○ 대표이사의 책임에 대하여 판단한 사례

최종보고서 미제출 및 정산금 미납에 따른 대표이사의 책임은 감경되어야 한다는 주장을 기각한 사례

- 협약에서 정한 제출기한 내에 최종보고서를 제출하지 않아 원고 회사가 정산금 137,401,495원의 환수처분 및 3년의 참여제한, 원고 회사 대표이사가 3년의 참여제한 처분을 받은 후(제1처분), 정산금을 납부하지 않았다는 이유로 원고 회사에 대하여 정산금 137,401,495원의 환수 및 2년의 참여제한, 원고 회사 대표이사에게 2년의 참여제한을 한 사안에서(제2처분), 과제책임자인 E가 시스템 아이디와 비밀번호를 독점하고 최종보고서 제출 사실을 원고들에게 알려주지 않았으므로 원고들의 귀책사유가 없고, 과제가 성공적으로 개발된 상태인 점을 고려하면 처분이 가혹하다는 주장을 배척한 사례

- 처분 수위는 구 중소기업기술혁신법 시행령 별표가 정한 범위 내에서 이루어졌고, 처분 기준 자체가 헌법 법률에 합치되지 않는다거나, 처분 기준에 따른 처분이 처분사유가 된 위 반행위의 내용 등에 비추어 현저히 부당하다고 볼 수 없는 한 선불리 그 처분이 재량권의 범위를 일탈하였거나 재량권을 남용한 것이라고 할 수 없음.
- 원고 회사가 과제수행 및 지원금 수령의 주체이자 관리감독자이므로, 원고 회사와 원고 회사 대표이사가 과제책임자인 E보다 책임이 가볍다고 할 수 없음(서울행정법원 2018구합 73522 판결)

○ 타 수행기관에 대한 제재와 다른 처분이 형평에 반하는지를 판단한 사례

주관연구기관에 대해서는 연구책임자만 참여제한을 하고, 참여기관인 원고 회사에 대해서는 회사 자체에 대해 참여제한을 하는 것이 형평에 반한다는 주장을 배척한 사례

- 귀책사유가 있고 주관연구기관으로서 더 큰 책임을 져야 하는 A대학 산학협력단과 국책 연구원에 대해서는 연구책임자만 참여제한을 하고, 참여기관인 원고 기업에 대해서는 기업 자체를 참여제한한 것이 형평에 반한다고 주장
- A대학 산학협력단과 국책연구원이 규모가 매우 크고 참여하는 국가과제가 방대하여 기관 전체에 참여제한조치를 취할 경우 지나치게 가혹한 결과가 발생할 수 있는 반면, 원고 회사는 그러한 기관이 아니므로 형평의 원칙에 반한다고 볼 수 없다고 판단(서울행정법원 2014 구합50347 판결)

성실성 검증위원회에서 주관기관과 참여기관의 책임비율을 6:4로 판단하였음에도 참여기업에 대한 환수금액에 비하여 주관기관인 원고 산학협력단에 대한 환수금액이 월등히 큰 점을 감안하면 재량권을 일탈 남용한 위법이 있다는 원고들의 주장을 배척한 사례

- 구 중소기업 기술혁신 촉진법 시행령 제20조 제2항, 제21조 제1항, [별표 2] 제1호 (가)목에 의하면, 연구개발과정을 불성실하게 수행하여 그 결과가 극히 불량한 경우 참여제한 기간은 3년, 출연금 환수범위는 전액에 해당하는데, 원고 A에 대한 참여제한 기간 3년과, 원고 산학협력단(주관기관)과 E조합(참여기관)에 대한 환수금액 합계 67,824,000원(= 원고 산학협력단 56,149,262원 + E조합 11,674,738원)은 이 기준에 부합함.
- 이에 대하여 원고 산학협력단은 성실성 검증위원회에서 판단한 책임비율을 이유로 환수금액이 부당하다고 주장하나, 책임비율은 원고 산학협력단과 E조합의 내부 관계에 불과하고, 이 사건 사업계획서상 총사업비 중 현금 70,537,000원에서 원고 산학협력단이 58,383,000원을, E조합이 12,154,000원을 각각 집행하기로 되어 있으므로, 피고가 원고 산학협력단이 집행하기로 계획되었던 현금 사업비 58,383,000원의 범위 내에서 56,149,262원의 환수를 명한 것이 부당하지 않다고 판단함 (대전고등법원 2020누12719)

○ 과제책임자가 중도변경된 경우, 변경 후 책임자에 대한 제재가 감면되어야 하는지 판단한 사례

불성실 수행을 이유로 과제책임자에게 3년의 참여제한처분을 한 사례에서, 중간에 책임자 교체로 2개월만 해당 과제를 담당하였다는 주장을 배척함
- 원고는 이 사건 과제를 담당한 기간이 약 2개월에 불과하기는 하나, 이 사건 과제책임자가 된 이상 모든 권리와 의무를 승계했다고 보아야 함 - 원고는 과제책임자로서 자신의 책임으로 최종보고서를 작성하고 1,000만원이 넘는 연구비를 집행하고 이후 보완 절차를 주도하는 등 과제의 최종 결과에 실질적으로 기여하였음 - 만일 과제책임자의 중도 변경을 이유로 과제책임자에 대한 처분을 감면한다면, 참여자들이 개발기간 도중에 과제책임자를 바꾸는 방법으로 법령상 제재 규정을 회피할 우려도 있는 점 등도 고려함. - 이 사건 처분으로 원고가 받게 될 불이익이 이 사건 처분으로 달성하고자 하는 기술개발 지원사업의 수행에 관한 적정성 확보, 중소기업의 기술경쟁력 강화 등의 공익보다 크다고 단정할 수 없음[대전고등법원 2021. 8. 20. 선고 2020누12733, 2020누12740 판결(병합)]

○ 법령상 참여제한 기간이 ‘~년’으로 특정되어 있는 경우, 이를 감경할 수 있는지 문제된 사례

민간부담금 미납에 따른 참여제한처분이 기속행위라고 판단한 사례
- 참여제한의 경우, 산업기술혁신 촉진법 제11조의2. 시행령 제14조의3 제3항은 참여제한 기간을 규정하는데, 부담금 미납의 경우 1년으로 규정되어 있음. - 부담금을 미납한 경우 1년의 국가연구개발사업의 참여를 제한하는 처분은 기속행위에 해당하여, 재량 일탈 남용의 여지가 없음 (서울고등법원 2015누48169 판결)

과제의 극히 불량을 이유로 하는 참여제한 기간 ‘3년’은 법령상 확정기한이 아닌 최고한도로 보아야 한다고 판단한 사례
- 구 산업기술혁신법의 위임규정의 내용과 취지 및 헌법상 과잉금지의 원칙과 평등의 원칙 등에 비추어 같은 유형의 위반행위라 하더라도 사회적 비난 정도·위반행위로 인하여 다른 법률에 의하여 처벌 받은 다른 사정·행위자의 개인적 사정 및 위반행위로 얻은 불법이익의 규모 등 여러 요소를 종합적으로 고려하여 사안에 따라 적정한 참여제한 기간을 정하여야 할 것이므로 그 기간은 확정적인 것이 아니라 최고한도로 봄이 타당(서울고등법원 2020 누42523 판결, 서울행정법원 2018구합84324 판결)¹²⁾

12) 단 해당 규정의 취지는 감경할 수 있다는 것이지 감경해야 하는 것이 아니며, 처분 과정에서 감경가능성을 검토하였다고 보이므로, 최종적으로 감경하지 아니한 피고의 판단이 객관적으로 불합리하거나 부당하다고 보기 어렵다고 판단함

- 사업비 집행 점검 단계에서 적정 통보를 받은 후에 제재처분을 하는 것은 신뢰보호 원칙에 위반되는지 문제된 사례

피고는 수차례 사업비 집행을 점검하고 적정하다고 통보했으며, 원고들은 위 통보를 신뢰하여 회사 경영상 어려움 해소될 때까지 동일한 방식으로 인건비 집행해온 것이므로 신뢰보호원칙을 위반했다는 주장을 배척한 사례

- 피고가 이 사건 각 처분을 하지 않겠다는 공적 견해를 표명했다거나, 원고들 신뢰에 정당한 이유가 있다고 볼 수 없음

- 원고 회사는 경영난을 이유로 수년간 인건비를 운영자금으로 우선 사용하면서 피고에게 유용이 가능한지 직접 문의한 적 없음
- 과제1에 대한 피고의 평가는 과제 달성 여부에 관한 것이지 사업비 적정사용에 관한 것이 아님
- 회계법인의 정산 결과에 따라 이루어진 과제2에 대한 피고의 평가는 인건비 지급 지연된 동안 인건비 상당 금액의 다른 용도 사용 여부를 조사한 것은 아니었음
- 진도점검은 중간의 잠정적 평가일 뿐 사업비 사용을 확정적으로 정당하다고 인정한 것으로 보기 어려움
- 구 「산업기술혁신사업 공통운영요령」은 ‘사업결과의 평가’와 ‘사업비 사용실적에 대한 정산’을 구분하면서, “전담기관의 장 등은 사업비 사용실적보고 및 정산이 완료된 후에도 사업비를 부당하게 집행한 사실을 알게 된 경우에는 정산 및 현장검증을 거쳐 해당 금액 중 정부출연금 지분에 해당하는 금액을 회수할 수 있다”고 규정하고 있음 (대법원 2016두39870, 2016두39887)

- 수행 결격 사유에 해당함에도 이를 밝히지 아니한 경우, 최고한도의 처분을 한 것이 재량권의 일탈남용에 해당하는지 문제된 사례

‘중소기업’ 지원대상인 과제에 관하여 신청 이후 ‘중견기업’으로 지위가 바뀌었는데도 고지하지 않고 과제를 수행한 것이 문제된 사안에서, 원고들에 대한 각 3년의 참여제한 처분 및 원고 회사에 대한 해당 연도 정부출연금 전액(4억원) 환수 처분에 재량권 일탈·남용의 위법이 없다고 판단한 사례

- 원고들은 원고 회사의 기업 유형이 중소기업에서 중견기업으로 변경됨에 따라 2차년도 협약이 체결될 수 없다는 사정을 충분히 알고 있었던 것으로 보임에도, 그러한 사정을 피고에게 고지하지 않은 채 협약을 체결하고 그로 인해 4억원에 달하는 정부출연금을 지급받기까지 했으므로, 비난가능성이 상당히 큼

- 구 「과학기술기본법」 제11조의2 제9항, 구 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」, 구 「국토교통부소관 연구개발사업 운영규정」의 관련 조항 등에 근거하여 이루어진

것이며, 그 기준에 부합함. 구 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」은 ‘거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 1회 연구개발을 수행’한 경우 ‘3년 이하의 참여제한’ 및 ‘총 수행기간 동안 지급된 출연금 전액 이내’에서 환수하도록 규정하고 있는데, 이 사건 처분은 각 기준 범위 내에 있음

(서울행정법원 2020구합68608)

○ 복수의 참여제한 사유가 발생한 경우, 1차 처분 후 추가 처분을 할 수 있는지 문제된 경우

집행내역서 허위기재에 관하여 3년의 참여제한을 한 뒤, 연구개발성과의 불량에 관하여 추가 처분을 하면서 합산한 참여제한 기간이 5년을 초과하지 않도록 하기 위하여 2년의 참여제한 처분만을 내렸으므로 재량의 일탈남용이 없다고 한 사례.

- 구 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제27조 제1항 제7호에서 정한 처분기준은 3년 이내의 참여제한임. 원고의 행위는 그 성격상 위 규정 제27조 제1항 제5호 나목, 별표 5 제2호 다목의 ‘연구개발비를 의도적으로 부정 집행한 경우와 유사한데, 이에 대한 처분기준은 2년부터 3년임. 위 기준을 고려할 때 행내역서 허위기재에 관하여 3년의 참여제한이 지나치게 무거운 수준이라고 보기 어려움.

- 연구개발성과의 불량에 관하여, 구 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제27조 제1항 제1호에서 정한 처분기준은 3년의 참여제한인데, 피고는 스포츠산업기술개발사업 관리지침 제21의 가.항에 따라 제1처분과 합산한 참여제한 기간이 5년을 넘어서는 안 된다고 보아 위 처분보다 가벼운 2년의 참여제한 처분만을 내렸음(서울행정법원 2018구합2028 판결, 서울고등법원 2019누66301 판결).

처분 시효

1

검토 요약

- 10년의 제척기간을 두고 있는 국가연구개발혁신법과 달리(제32조 제5항), 구 과학기술기본법, 산업기술혁신촉진법 및 중소기업기술혁신촉진법은 처분시효 또는 제척기간에 관한 조항을 두고 있지 않음
- 이처럼 명시적인 처분시효 또는 제척기간 조항이 없는 경우, 위반행위시로부터 장기간 경과 후에 처분을 하는 것이 가능한지와 관련하여서는 행정법상 실권 또는 실효의 법리가 문제됨
- 실권 또는 실효의 법리란, 본래 권리행사의 기회가 있음에도 불구하고 권리자가 장기간에 걸쳐 그 권리를 행사하지 아니하였기 때문에 의무자인 상대방은 이미 그 권리를 행사하지 아니할 것으로 믿을 만한 정당한 사유가 있게 되거나 행사하지 아니할 것으로 추인케 할 경우에 새삼스럽게 그 권리를 행사하는 것이 신의성실의 원칙에 반하는 결과가 될 때 그 권리 행사를 허용하지 않는 것으로(대법원 1988. 4. 27. 선고 87누915 판결 등 참조), 이를 위반한 처분은 재량권을 일탈 또는 남용하여 위법한 것으로 판단됨
- 위반행위 사실을 인지하고도 약 6년 이상의 기간 경과 후에 영업정지 처분을 하는 것은 위법하다고 판단한 사례가 있기는 하나(서울행정법원 2020구합69649 판결), 국가연구개발사업과 관련하여 기준으로 삼을만한 판례는 확인할 수 없었음
 - 실무상으로는 과제 종료 후 상당한 시간이 지난 후에 비로소 위반행위 사실이 드러나 제재처분을 하는 경우가 많으며, 위반행위 사실을 인지하지 못한 상태에서 제재처분을 하지 않으리라는 신뢰를 부여하였다고 보기는 어려우므로 실효의 법리가 적용되기는 어려울 것으로 보임

2

사례 검토

- 공무원 징계시효에 준하여 처분 시효가 도달하였다고 볼 수 있는지 문제된 사례

일반적인 공무원 징계시효 3년인데, 3책 5공 위반 시점으로부터 3년 경과했으므로 시효에 저촉되어 처분이 위법한지

이 사건 처분은 징계처분이 아니어서 원고가 주장하는 징계시효에 관한 규정이 적용되는

경우가 아닐뿐더러, 원고의 주장을 실권 또는 실효의 법리를 주장하는 것으로 선택하여 보더라도, 이는 법의 일반원리인 신의성실의 원칙에 바탕을 둔 파생원칙으로서 권리행사의 기회가 있음에도 권리가 장기간에 걸쳐 그의 권리를 행사하지 않았기 때문에 의무자인 상대방에게 이미 그 권리를 행사하지 않을 것으로 믿을만한 정당한 사유가 있거나 행사하지 않을 것으로 추인하게 할 경우에 새삼스럽게 그 권리를 행사하는 것이 신의성실의 원칙에 반하는 결과가 될 때 그 권리행사를 허용하지 않는 것을 의미한다(대법원 1988. 4. 27. 선고 87누915 판결 참조).

비록 종전 처분에 관하여 중앙행정기관의 장인 피고가 아니라 전문기관인 한국연구재단에 의하여 권한 없이 이루어진 것이라는 이유로 무효임을 확인하는 판결이 확정되기는 하였으나, 원고로서는 해당 판결의 취지에 따라 피고에 의하여 다시 이 사건 처분이 이루어질 것임을 충분히 예견할 수 있었고, 종전 처분에 관한 무효확인 판결이 확정된 때로부터 약 5개월만에 이 사건 처분이 이루어진 점 등을 종합하면, 피고가 이 사건 처분을 할 권리가 실권 또는 실효되었다고도 볼 수 없음(대법원 2019두41836)

○ 부당집행한 사업비 반납 채무의 소멸시효 기산점이 문제된 사례

원칙적으로 정산결과가 나온 시점부터 진행되며, 이의신청 절차를 거치도록 정하고 있는 경우에는 이의신청 기간 도과한 시점부터 진행한다고 판단한 사례

- 부당 집행 사업비 반납채무는 국가 채무로서 금전의 급부를 목적으로 하는 것이므로, 그 소멸시효는 대한민국이 반납채권을 행사할 수 있는 때로부터 진행하고(구 국가재정법 제96조 제3항, 민법 제166조 제1항), 소멸시효기간은 5년(구 국가재정법 제96조 제1항).
- 부당 집행 사업비 반납채무의 법률상 근거 규정에서 ‘정산결과 부당하게 집행한 금액이 있을 경우 해당 금액을 반납하여야 한다’는 취지로 규정하고 있는 경우, 부당 집행 사업비 반납 채무는 부당하게 집행한 연구개발비 금액을 산출한 정산결과가 나온 때에 성립한다고 해석되므로, 특별한 사정이 없는 한 전문기관의 정산결과가 나온 시점부터 그 반납채권의 행사가 가능하고 그 때부터 반납채무의 소멸시효가 진행함. 또, 부당 집행 사업비 반납채무의 법률상 근거 규정에서 반납채권을 행사하기에 앞서 이의신청 절차를 거치도록 요구하고 있는 경우, 위 절차는 소멸시효의 진행을 저지하는 법률상의 장애사유가 되는 것인바, 반납채무의 소멸시효는 위 절차까지 마친 때, 즉 이의신청 기간이 도과하였을 때부터 진행한다고 판단함(서울행정법원 2021구합54255)

합병 등에 따른 처분 효과의 승계 등

1

검토 요약

- 구 과학기술기본법은 사업비 환수처분을 받은 자가 영업을 양도하거나 법인 합병이 있는 경우 영업양수인, 합병후 존속법인 또는 신설 법인에 대하여 환수절차를 계속할 수 있다고 규정하여(제11조의2 제5항), 환수처분에 대하여 처분 효과의 승계를 인정하고 있음
 - 법원은 피합병회사의 권리의무는 사법상 관계나 공법상 관계를 불문하고 그 성질상 이전을 허용하지 않는 것을 제외하고는 모두 합병으로 인하여 존속한 회사에 승계되는 것으로 보아야 한다고 판단한 바 있음(대법원 2002두1946 판결)
 - ‘그 성질상 이전을 허용하지 않는 것’이란 일신전속적인 것, 즉 대인적 처분을 의미함
 - 참여제한 처분은 일정한 자격을 제한하는 것으로 보아 대인적 처분에 해당한다고 해석될 가능성이 있으나, 자신에 대해 내려진 제재처분의 효과를 회피하기 위하여 영업을 양도하는 경우 등을 방지하기 위하여 물적 요소와 인적 요소가 결합되어 있는 혼합적 허가의 경우에도 명백하게 자격이나 능력과 같은 인적 요소가 결정적 의미를 가지지 않는 한 대물적 허가로 보고 지위승계를 인정하는 경향이 있다는 분석도 있음¹³⁾
- 한편 처분의 하자로 인하여 취소 또는 무효 확인이 된 이후에 하는 재처분에 대해서는, 처분 사유 자체가 부인되지 않는 한 재처분이 가능하다고 보아야 함
 - 재량권을 일탈남용한 과도한 처분으로 취소된 경우 감경된 처분을 하는 경우, 처분권한 없는 자에 의한 처분 등을 이유로 무효확인된 경우 처분권한자 명의로 재처분하는 경우 등

2

사례 검토

- 무권한자에 의한 처분의 하자가 승계되는지 문제된 사례

무권한자에 의한 처분의 하자가 이에 터잡은 재처분에 승계된다는 주장을 배척한 사례

- 주관기관이 한 통보가 권한 없는 자에 의한 처분으로 인정되어 취소된 이후, 전담기관이

13) 행정처분 효과의 승계-제재적 처분사유의 승계를 중심으로, 김아름, 법제논단, 2013. 4.

동일 사실관계를 근거로 처분한 경우, 그 처분은 종전 주관기관이 한 처분과 별개의 처분이므로, 주관기관이 한 통보의 하자는 이 사건 처분에 영향 미치지 않음(서울고등법원 2016누47323)

제재부가금의 부과 처분 관련 사례

1

검토 요약

- 구 과학기술기본법에서는 연구개발비를 연구 용도 외의 용도로 사용한 사유에 한하여 제재부가금 부과 처분을 할 수 있도록 하고 있으며, 출연금을 교부받은 수행기관만을 대상으로 하는 환수 처분과 달리, 제재부가금 부과 처분은 용도 외 사용이라는 위법행위 발생에 책임있는 기관 및 개인에게 할 수 있음
- 제재부가금 부과처분에 관한 소송의 쟁점은 크게 ① 처분 사유에 대하여 귀책사유 없음을 주장하거나 ② 감경 사유 적용과 관련하여 재량권 일탈남용을 주장하는 경우로 구분됨
- 구 과학기술기본법 및 국가연구개발사업관리규정은 제재부가금을 2분의 1 범위 내에서 가중할 수 있는 경우¹⁴⁾와 감경할 수 있는 경우¹⁵⁾를 열거하고 있음(국가연구개발사업관리규정 별표 6)
- 산업기술혁신촉진법은 감경 또는 가중 사유와 별개로 용도 외 사용금액을 지체없이 원상회복한 경우 또는 제재부가금 부과·징수에 드는 비용이 제재부가금보다 커서 부과 실익이 크지 않은 경우에 제재부가금을 부과하지 않을 수 있다고 규정(제11조의3)
 - 법원은 면제 사유를 엄격하게 해석하여야 하며, 고의가 없다 하더라도 관리·감독상 책임 해태 등을 면할 수 없다고 보고 있음

2

사례 검토

원고가 정부출연금을 인출한 것은 직원의 착오때문이고, 이를 인지한 원고가 지체 없이 재입금하였으므로 산업기술혁신촉진법에 따른 면제사유에 해당한다고 주장하였으나 받아들여

- 14) - 제재부가금 부과대상자가 최근 5년 이내에 법 제11조의2에 따른 참여 제한, 출연금 환수 또는 제재부가금 부과 조치를 받은 경우
 - 출연금의 50퍼센트 이상을 연구용도 외의 용도로 사용한 경우
 - 그 밖에 연구용도 외로 사용한 동기, 방법 및 그 결과 등을 고려하여 제재부가금을 늘릴 필요가 있다고 인정되는 경우
- 15) - 과제 수행 평가 결과가 우수한 것으로 판정된 경우
 - 위반행위를 한 자가 전문기관 등의 조사 과정에서 성실하게 협조하고, 조사 과정 중에 연구용도 외로 사용한 금액을 자발적으로 반납한 경우
 - 그 밖에 연구용도 외로 사용한 동기, 방법 및 그 결과 등을 고려하여 제재부가금을 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

지지 않은 사례
- 산업기술혁신촉진법 제11조의3 제1항 단서 제1호의 면제규정에서 정한 면제사유는 엄격하게 제한적으로 해석하여야 하는데, 이 사건 사업비 계좌와 일반 사업용 계좌는 엄연히 분리되어 있었는데도, 원고는 6개월에 걸쳐 4차례의 용도 외 인출을 반복적으로 하였는데 이를 단순히 직원의 착오때문이라는 주장은 납득하기 어렵고, 잘못하여 인출한 사실을 알고 5일 후 재입금하였는데 1개월 후 똑같은 실수가 반복되었다는 것은 믿기 어려우며 원고는 직원에 대한 관리, 감독 책임도 있으므로 이를 원고의 불가피한 사정이라고 보기도 어려움 - 원고는 준비서면에서도 사업비 전용의 고의는 없었지만 회사 존폐가 달려있어 어쩔 수 없이 출금하였다고 하는 등 착오에 관한 주장과 반하는 주장을 하였으며 경영난을 겪고 있다는 사정만으로 용도가 엄격히 제한된 정부출연금에 무단 사용하는 것이 불가피하다고 볼 수 없을뿐더러, 원고의 재무제표에 따르더라도 당시 경영난을 겪고 있었다고 보기도 어려움. - 직원의 착오로 인출된 사실을 발견하였다면 원고의 일반 사업용 계좌에서 즉시 사업비 계좌로 해당 금액을 입금하였어야 함에도, 거래처로부터 되돌려 받았다는 주장도 납득하기 어려움. 한편, 잘못 인출한 후 4개월에 걸쳐 재입금된 적도 있어, 이를 ‘지체 없이’ 원상회복되었다고 볼 수도 없음(서울행정법원 2015구합59068).

담당직원의 단순 착오 또는 실수에서 비롯된 것으로 용도 외로 사용한 인건비를 모두 지급한 점, 1회 위반을 이유로 하는 제재가 과도한 점 등을 들어 재량권 일탈남용 주장하였으나, 받아들이지 않은 사례
- 국가연구개발사업 지원을 위해 지급되는 것으로서 목적과 용도에 따라 적정하게 지출되도록 할 공익이 크고, 용도 외 사용은 국가연구개발사업의 부실로 이어질 염려가 크므로 이를 엄격히 금지할 필요성도 인정됨 - 원고들은 과제별로 수십 회씩 반복적으로 연구개발비를 전용하고, 총 금액도 거의 3억 원에 달하므로 위반의 정도가 결코 가볍지 않음 - 용도 외 사용 금액이 종국에는 원래 용도로 집행된 사정은 이 사건 처분 기간이나 금액 결정과정에서 이미 감경사유로 참작되었음 - 용도 외 사용 경위, 횟수, 기간 등에 비추어 볼 때 위반행위가 일시전용에 불과하다거나 고의성 없었다고 단정하기 어려움 - 「구 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에 따르면 '7천 5백만원+1억원 초과금액의 150%'로 산정한 제재부가금 부과할 수 있는데도, 위 규정에 따라 산정된 제재부가금에서 50%를 감경한 금액만 제재부가금으로 부과한 것은, 처분기준 범위 내에서 합리적으로 결정된 것으로 보임(서울고등법원 2019누65384)

주 의

1. 이 보고서는 한국과학기술기획평가원에서 위탁받아 수행한 연구보고서입니다.
2. 이 연구개발내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 한국과학기술기획평가원의 연구결과임을 밝혀야 합니다.
3. 국가과학기술 기밀 유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 아니 됩니다.